

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
٨٧٨ ٨٢٣



BÀI GIẢNG

ĐÀM PHÁN KINH DOANH

Dành cho Sinh viên hệ đào tạo đại học chuyên ngành QTKD
(Lưu hành nội bộ)

Biên soạn: GS.TS. NGUYỄN Bùi Xuân Phong

Hà Nội - 2014

LỜI NÓI ĐẦU

Trong điều kiện hiện nay, khi hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, hoạt động kinh doanh nói chung, kinh doanh quốc tế nói riêng trở thành một yếu tố khách quan đối với mọi quốc gia. Làm thế nào để thành công trong kinh doanh? Làm thế nào để thích ứng được với hàng trăm ngàn tình huống khác nhau để ít mắc sai lầm nhất, ứng phó kịp thời và có hiệu quả nhất? Đó là những vấn đề các chủ thể kinh doanh rất quan tâm. Một trong những điểm then chốt để đưa đến thành công cho mỗi người là phải giỏi giao dịch, đàm phán. Giao dịch và đàm phán trở thành chức năng, hoạt động cơ bản của các nhà kinh doanh.

*Đàm phán kinh doanh là một môn học trong chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên, chúng tôi tổ chức biên soạn bài giảng “**Đàm phán kinh doanh**” phù hợp với điều kiện kinh doanh trong giai đoạn hội nhập. Với kinh nghiệm giảng dạy được tích lũy qua nhiều năm, cộng với sự nỗ lực nghiên cứu từ các nguồn tài liệu khác nhau, bài giảng có nhiều thay đổi và bổ sung để đáp ứng yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Bài giảng “Đàm phán kinh doanh” là tài liệu chính thức sử dụng giảng dạy và học tập cho sinh viên hệ đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh; đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Nội dung cuốn sách gồm 5 chương đề cập đến toàn bộ những kiến thức về giao dịch và đàm phán kinh doanh.*

Biên soạn bài giảng là một công việc hết sức khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực cao. Tác giả đã giành nhiều thời gian và công sức với sự cố gắng cao nhất để hoàn thành. Tuy nhiên, với nhiều lý do nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong sự chỉ giáo, đóng góp, xây dựng của các đồng nghiệp, anh chị em sinh viên và bạn đọc để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng bài giảng

Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIAO DỊCH VÀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH

1.1 GIAO DỊCH KINH DOANH

1.1.1 Sự cần thiết phải giao dịch kinh doanh

Hoạt động trên thương trường các nhà kinh doanh, các doanh nghiệp tất yếu nảy sinh các giao dịch. Nền kinh tế tự nhiên, với đặc trưng cơ bản là sản xuất để thỏa mãn nhu cầu của chính người sản xuất, mang nặng tính tự cấp, tự túc khép kín theo các vùng lãnh thổ. Sản phẩm làm ra không phải để trao đổi trên thị trường. Quan hệ sản xuất biểu hiện dưới dạng sơ khai tức là quan hệ giữa người và người chứ không phải thông qua những sản phẩm lao động của họ. Phân công lao động còn rất thấp kém, quy mô sản xuất nhỏ bé, khép kín. Trong chế độ kinh tế ấy mỗi đơn vị, mỗi vùng lãnh thổ làm đủ mọi công việc kể từ việc sản xuất các nguyên liệu, đến việc tổ chức sản xuất và tiêu dùng sản phẩm. Giữa các tổ chức, đơn vị và cá nhân không hình thành các mối quan hệ trao đổi sản phẩm. Giao dịch chỉ mang tính thỏa mãn các nhu cầu quan hệ thuần túy tinh thần con người.

Phân công lao động xã hội và sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất đã làm nảy sinh ra nền sản xuất hàng hóa đối lập với nền kinh tế tự nhiên. Sản xuất hàng hóa là nền sản xuất có mục tiêu ngay từ đầu, từ trước là hướng vào trao đổi, hướng vào thị trường chứ không phải để thỏa mãn nhu cầu của chính người sản xuất.

Trong nền sản xuất hàng hóa mỗi đơn vị kinh tế là một chủ thể kinh tế độc lập. Các tổ chức kinh tế ấy tách biệt với nhau một cách tương đối. Vấn đề sản xuất cái gì? Bao nhiêu? Cho ai? Là công việc riêng của mỗi doanh nghiệp. Như vậy, do đặc điểm của sản xuất hàng hóa đã làm cho các doanh nghiệp tách biệt khác nhau.

Đứng trên giác độ phân công lao động xã hội thì quan hệ giữa các doanh nghiệp là quan hệ mâu thuẫn. Một mặt độc lập với nhau để xác định chủ sở hữu của hàng hóa đem ra trao đổi, mua bán; Mặt khác phụ thuộc lẫn nhau vì do phân công lao động xã hội, không ai có thể tự làm ra tất cả để thỏa mãn hết thấy nhu cầu muôn hình muôn vẻ của mình. Vừa độc lập với nhau, vừa phụ thuộc lẫn nhau là mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp. Để giải quyết mâu thuẫn này các doanh nghiệp phải tiến hành trao đổi hoạt động với nhau thông qua sản phẩm hàng hóa. Lúc đầu trao đổi trực tiếp sản phẩm. Khi tiền tệ ra đời thì người ta trao đổi thông qua mua bán bằng tiền. Nếu quan hệ trao đổi, mua bán được thực hiện thì mâu thuẫn được giải quyết. Trái lại, quan hệ đó không được giải quyết thì mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp vẫn còn tồn tại.

Giao dịch trong nền kinh tế quốc dân ngày càng trở nên phức tạp hơn do có nhiều nhân tố tác động tới quá trình này.

Trước hết là sự phát triển của phân công lao động xã hội. Phân công lao động xã hội càng phát triển thì càng làm cho trình độ chuyên môn hóa trở nên sâu sắc, sự phụ thuộc vào nhau ngày càng nhiều. Quan hệ giao dịch giữa các doanh nghiệp không ngừng tăng lên. Phạm

vi phân công lao động ngày càng lan rộng ra càng mở rộng thêm những quan hệ giao dịch thương mại của doanh nghiệp.

Thứ hai là sự phát triển về quy mô, tốc độ của sản xuất. Đây là một xu hướng tất yếu của nền kinh tế quốc dân. Quy mô của sản xuất, tốc độ phát triển của sản xuất ngày càng cao kéo theo sự tiêu dùng các yếu tố đầu vào và tiêu thụ các sản phẩm đầu ra đòi hỏi ngày càng cao về trình độ, chất lượng và hiệu quả. Quy mô của sản xuất xã hội tăng lên và số lượng các doanh nghiệp nhiều hơn sẽ làm phức tạp quá trình này.

Nhân tố thứ ba làm phát triển các giao dịch là tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường đã đặt các doanh nghiệp đứng trước nguy cơ tụt hậu, phá sản. Để đứng vững và chiến thắng trong cạnh tranh các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới mẫu mã sản phẩm, áp dụng công nghệ và khoa học tiến bộ. Những yếu tố đó làm cho lực lượng sản xuất phát triển. Sự tiến bộ của khoa học và công nghệ đã làm thay đổi về chất các giao dịch thương mại. Nó cho phép thực hiện các giao dịch nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả. Khi có hệ thống viễn thông, nó đã mở rộng đối tượng và phạm vi giao dịch mà với phương tiện cũ không thể thực hiện được.

Nhân tố nữa làm cho giao dịch phát triển là sự gia tăng của hệ thống trung gian bán buôn hàng hóa và dịch vụ. Những trung tâm tư vấn thương mại và đầu tư, văn phòng giao dịch, cửa hàng giới thiệu và các văn phòng đại diện... làm tăng khả năng thông tin, đầu mối, quan hệ và thâm nhập thị trường, tăng môi trường giao tiếp của người mua và người bán. Hoạt động của khâu trung gian này có tính hai mặt vừa làm tăng khả năng thông tin về thị trường, tăng cơ hội lựa chọn. Mặt khác nó dễ làm rối loạn lưu thông, tạo rủi ro trong giao dịch.

Cuối cùng chính là sự gia tăng của khối lượng và danh mục sản phẩm sản xuất hàng tiêu dùng. Điều này sẽ kéo theo các quan hệ mua bán ngày càng nhộn nhịp hơn.

1.1.2 Bản chất giao dịch kinh doanh

Mặc dù có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng nhìn chung mọi người vẫn đồng ý cho rằng giao dịch là xây dựng nội dung thông điệp chuyển nó đi với hy vọng người nhận sẽ hiểu được nội dung của bản thông điệp đó. Chúng tôi quan niệm rằng, giao dịch kinh doanh là sự tiếp xúc, quan hệ giữa các chủ thể kinh doanh nhằm trao đổi các thông tin về thị trường, hàng hóa, giá cả, kinh nghiệm kinh doanh... Giao dịch kinh doanh vừa mang bản chất của xã giao (giao tiếp xã hội) đồng thời mang những đặc thù. Chẳng hạn chủ thể giao dịch là những người có vốn đầu tư kinh doanh hoặc có ý định đầu tư kinh doanh. Các thông tin, thông điệp gửi đến nhau hàm chứa yếu tố kinh tế theo lĩnh vực chuyên môn sâu. Mục đích và giao dịch kinh doanh cũng hướng vào mục tiêu hiệu quả, mục tiêu lợi nhuận. Giao dịch trước hết là xác lập quan hệ, thực hiện hành vi tiếp xúc với nhau. Giao dịch không phải là cuộc độc thoại một mình, một chiều. Nó là cuộc đối thoại hai chiều làm thay đổi cả người gửi lẫn người nhận. Giao dịch không phải là một thời điểm mà là một quá trình. Không thể coi giao dịch như một sản phẩm cuối cùng hoàn thiện mà là dòng chảy luôn biến động.

Giao dịch là một quá trình trao đổi thông tin, ý tưởng và các cảm xúc; quá trình này bao gồm nhiều yếu tố khác nhau như nguồn thông tin (người gửi) bản thông điệp, kênh (người nhận), phản hồi, các cản trở (nhiều).

- Thông tin: là đặc tính của tín hiệu hay của bản thông điệp giúp có thể truyền đi một điều gì đó có ý nghĩa, mà người nhận chưa biết trước được. Nói cách khác, thông tin là sự diễn dịch bên trong của một sự kiện xảy ra ở bên ngoài. Thông tin có thể đo bằng đơn vị là “bit”. Trong quá trình giao dịch giữa người với người các “bit” chính là từ, ngữ, các ký hiệu, dấu hiệu hoặc các hành vi mà con người sử dụng trong giao tiếp.

- Bản thông điệp là một thể kết hợp các “bit” thông tin có thể gửi đi được. Các bản thông điệp được xây dựng bằng một hoặc nhiều loại ngôn ngữ giao tiếp, do máy hoặc người thực hiện.

Trong quá trình truyền tin diễn ra việc mã hóa và giải mã thông tin.

- Quá trình mã hóa là quá trình lựa chọn, sắp xếp các “bit” thông tin thành một loại ngôn ngữ giao tiếp có thể gửi đi được. Quá trình này do bộ não (của người hoặc của máy, nguồn thông tin) thực hiện.

- Quá trình giải mã do bộ não con người hoặc máy thực hiện. Khi nói người truyền tin sẽ mã hóa thông tin, còn khi nghe người nhận giải mã.

- Phản hồi là việc gửi ngược lại toàn bộ bản thông điệp hay một phần của nó từ người nhận tới người gửi, để họ điều chỉnh, sửa chữa lại cho rõ ràng, dễ hiểu. Khi một người đáp lại một bản thông điệp của người khác, thì sự đáp lại này được gọi là phản hồi: phản hồi là sự phản ứng lại của người nhận về bản thông điệp của người gửi.

Dữ liệu nhập là toàn bộ những thông tin được nhập vào bộ nhớ của não (người hoặc máy) dùng để giao tiếp.

- “Người gửi” và “Người nhận”. Con người tiến hành giao dịch, bởi vì họ có thông tin và cảm xúc, muốn trao đổi với nhau. Quá trình trao đổi thông tin là quá trình hai chiều, trong đó một người gửi thông tin, còn người kia nhận, và sau đó “người nhận” đưa ra một thông tin phản hồi ngược lại cho “người gửi”. Trong phần lớn các tình huống giao tiếp con người vừa là “người gửi” và “người nhận” cùng một lúc. Họ là “người gửi – người nhận”.

- Các kênh là các đường truyền tải thông tin từ người gửi đến người nhận. Trong tình huống giao dịch trực tiếp, mặt đối mặt các kênh chủ yếu là nhìn và nghe. Chúng ta nhìn và nghe lẫn nhau. Ngoài ra, các kênh khác cũng có thể sử dụng trong tình huống này chẳng hạn như bắt tay, trang phục... Trong tình huống giao dịch phải mặt đối mặt các kênh truyền tin có thể viết thư, văn bản, gọi điện thoại hoặc gửi các băng ghi âm.v.v...

Các cản trở (nhiều) trong quá trình giao dịch là những yếu tố cản trở việc trao đổi thông tin, làm hiểu không đúng ý nghĩa của bản thông điệp. Các loại cản trở khác nhau. Những cản trở mang tính chất vật lý như tiếng ồn xung quanh, hệ thống âm thanh không đạt yêu cầu... Những cản trở mang tính chất xã hội có thể xuất hiện do sự không hiểu biết giống nhau về tình huống giao dịch, hoặc do những điểm khác nhau về xã hội, chính trị, tôn giáo, nghề nghiệp, trình độ văn hóa... Sự khác nhau này không những dẫn tới việc giải thích khác nhau về cùng một dấu hiệu (từ, câu, cử chỉ...) được sử dụng trong quá trình truyền tin, mà còn làm nảy sinh những cảm xúc khác nhau, những hiểu biết khác nhau về thế giới xung quanh. Một số cản trở khác có thể hoàn toàn mang tính chất tâm lý. Chúng là kết quả của những đặc tính tâm lý đặc biệt của cá nhân như tính nhút nhát quá mức của một người, tính cởi mở, kỹ năng giao tiếp của người khác..., hoặc của các mối quan hệ tâm lý đặc biệt được hình thành giữa những người giao dịch với nhau, như ác cảm, sự thù ghét, không tin tưởng nhau.

1.2 ĐÀM PHÁN KINH DOANH

1.2.1 Khái niệm đàm phán kinh doanh và sự cần thiết đàm phán kinh doanh

Trên thương trường các doanh nhân vừa hợp tác với nhau vừa cạnh tranh với nhau. Sự xung đột lớn nhất giữa những người kinh doanh là xung đột về lợi ích vật chất. Điều hòa các lợi ích của chủ thể hoạt động trên thương trường vừa là yêu cầu khách quan để tồn tại vừa là cơ sở của hợp tác liên minh. Đàm phán là con đường tốt nhất để điều hòa mâu thuẫn lợi ích vật chất và giải quyết mâu thuẫn giữa các bên. Các chủ thể kinh doanh khi tham gia quá trình đàm phán luôn đem theo các mục đích và đề cao lợi ích của mình. Lợi ích của mỗi bên lại nằm giao thoa với lợi ích của phía bên kia. Quá trình đàm phán nếu có sự thống nhất hoặc nhân nhượng thì sẽ dẫn đến thành công. Mâu thuẫn không được giải quyết và không ai chịu nhân nhượng thì đàm phán sẽ bế tắc.

Vậy đàm phán kinh doanh là gì? Có rất nhiều khái niệm, định nghĩa về đàm phán kinh doanh. Tuy nhiên một cách chung nhất có thể hiểu Đàm phán kinh doanh là bàn bạc, thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để cùng nhau nhất trí hay thỏa hiệp giải quyết những vấn đề về kinh doanh có liên quan đến các bên.

Như vậy giao dịch là để thiết lập các quan hệ, còn đàm phán để giải quyết các vấn đề có liên quan đến các bên. Nếu không có liên quan với nhau, trước hết là liên quan lợi ích vật chất, thì người ta không đàm phán với nhau.

1.2.2 Bản chất của đàm phán kinh doanh

1. Đàm phán kinh doanh lấy lợi ích kinh tế đạt được là mục đích cơ bản. Đàm phán kinh doanh lấy việc đạt được lợi ích kinh tế, sau đó mới đề cập đến những lợi ích phi kinh tế khác. Tuy trong quá trình đàm phán kinh doanh người đàm phán có thể điều động và vận dụng các nhân tố, mà các nhân tố lợi ích phi kinh tế cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả đàm phán, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là lợi ích kinh tế. So sánh với các loại đàm phán khác, đàm phán kinh doanh càng coi trọng hơn hiệu quả kinh tế của đàm phán. Trong đàm phán kinh doanh người đàm phán chú ý hơn đến giá thành của đàm phán, hiệu suất và hiệu quả. Cho nên thường lấy sự tốt, xấu của hiệu quả kinh tế mà đánh giá đàm phán kinh doanh. Không nhằm tới hiệu quả kinh tế cũng mất đi giá trị và ý nghĩa.

2. Giá cả là hạt nhân của đàm phán. Nhân tố liên quan đến đàm phán kinh doanh rất nhiều, nhu cầu và lợi ích của người đàm phán biểu hiện ở rất nhiều phương diện, nhưng giá trị hầu như là nội dung hạt nhân của tất cả các cuộc đàm phán kinh doanh. Đó là vì trong đàm phán kinh doanh, hình thức biểu hiện của giá trị là giá cả phản ánh trực tiếp nhất lợi ích của đôi bên đàm phán, trong rất nhiều tình huống hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tính toán qua giá cả. Trong đàm phán kinh doanh một mặt phải lấy giá cả làm trung tâm, kiên trì lợi ích của mình, mặt khác lại không thể chỉ hạn chế ở giá cả mà kết hợp với các nhân tố khác.

3. Đàm phán không đơn thuần là quá trình theo đuổi nhu cầu lợi ích bản thân, mà là quá trình đôi bên thông qua việc không ngừng điều chỉnh nhu cầu của mỗi bên mà tiếp cận với nhau, cuối cùng đạt tới ý kiến nhất trí: Cũng tức là nói, đàm phán là một loạt quá trình, đề ra yêu cầu, chịu nhượng bộ, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Đàm phán cần có thời gian, đàm phán vấn đề phức tạp càng như vậy. Quá trình đàm phán dài, ngắn, quyết định ở trình độ nhận thức đối với sự xung đột về lợi ích của đôi bên, và trình độ cộng thông của đôi bên.

4. Đàm phán không phải là sự lựa chọn đơn nhất “hợp tác” và “xung đột”, mà là mâu thuẫn thống nhất giữa “hợp tác” và “xung đột”. Hiệp nghị đạt được thông qua đàm phán nên có lợi ích cho cả đôi bên. Lợi ích cơ bản của đôi bên từ trong đó được bảo đảm, đó là một mặt mang tính hợp tác của đàm phán; Đôi bên tích cực săn sóc đến lợi ích của mình, hy vọng trong đàm phán đạt được lợi ích càng nhiều hơn, đó là mặt mang tính xung đột của đàm phán. Hiểu rõ và nhận thức đàm phán là mâu thuẫn thống nhất giữa đàm phán và xung đột, là rất quan trọng đối với người đàm phán. Vì thế, người đàm phán trong khi chế định phương châm đàm phán, chọn lựa và vận dụng sách lược đàm phán, phải phòng ngừa hai khuynh hướng một là chỉ chú ý đến tính hợp tác của đàm phán, sợ xảy ra xung đột với đối phương, khi đàm phán sa vào thế gắng, hoang mang, không biết xoay trở thế nào, yêu cầu đề ra với đối phương chỉ toàn là nhượng bộ và vâng chịu, không dám dựa vào lý đầu tranh. Gặp một số đối thủ cứng rắn giỏi về khả năng tạo mâu thuẫn, càng lộ ra nhu nhược bất lực, kết quả là chịu thua thiệt; Hai là chỉ chú ý đến mặt mang tính xung đột, coi đàm phán là một cuộc đấu tranh một sống một chết, một mực tấn công không nhượng nửa bước, kết quả dẫn đến sự tan vỡ của đàm phán. Hai khuynh hướng này đều không thể chấp nhận được, nhất là trong các cuộc đàm phán kinh doanh quốc tế càng phải hết sức tránh.

5. Đàm phán không phải là thỏa mãn lợi ích của mình một cách không hạn chế, mà là có giới hạn lợi ích nhất định. Người đàm phán cần bảo vệ lợi ích của mình, cần trong phạm vi có thể tìm kiếm được càng nhiều lợi ích. Nhưng, bất kỳ người đàm phán nào cũng phải thỏa mãn nhu cầu thấp nhất của đối phương, nếu không nhìn nhận nhu cầu thấp nhất của đối thủ, bức bách đối phương một cách không hạn chế, cuối cùng sẽ làm đối phương rút lui mà mất hết lợi ích đã đến tay mình. Nhãn quan của người đàm phán không thể chỉ nhìn vào lợi ích của mình, nhất là khi lợi ích của đối phương đến gần “điểm ranh giới”, cần giữ thái độ tỉnh táo và cảnh giác, kiên nghị đàm phán, nên dừng thì dừng, để khỏi do dự bất cập. Nếu bức đối phương ra khỏi trường đàm phán, cuối cùng khiến mình chẳng được chút gì. Đúng như Niernberg nói: “Đàm phán không phải làm một cuộc cờ, không nên yêu cầu quyết một thắng một thua, đàm phán cũng không phải là một mặt trận chiến tranh, phải tiêu diệt hoặc đặt đối phương vào đất chết, đàm phán vẫn là một sự nghiệp hợp tác đôi bên cùng có lợi”

1.2.3 Nguyên tắc đàm phán kinh doanh

1. Muốn đàm phán thành công phải xác định rõ mục tiêu đàm phán một cách khoa học, phải kiên định, khôn ngoan bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời phải biết ứng phó một cách linh hoạt, sang tạo trong từng trường hợp cụ thể.

Đàm phán là quá trình bàn bạc, thỏa thuận giữa các bên, nhằm đi đến ý kiến thống nhất, nên đàm phán là quá trình các bên đưa ra yêu cầu, tiếp nhận, phân tích yêu cầu của đối tác, thuyết phục đối tác, đồng thời tiếp nhận, phân tích các lập luận, lý lẽ của họ, trên cơ sở đó sẽ nhượng bộ đối tác hoặc sẽ chấp nhận sự nhượng bộ của họ, chứ không phải quá trình mỗi bên khẳng khái bảo vệ lợi ích của riêng mình. Chính vì vậy muốn đàm phán thành công, thì phải chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, xây dựng các mục tiêu đàm phanskhoa học, chuẩn bị những lập luận vững chắc để thuyết phục đối tác, kiên định bảo vệ mục tiêu của mình, đồng thời phải nhanh nhạy, linh hoạt, phân tích và phát hiện ra những phương án hay của đối tác, đem lại lợi ích lớn hơn cho các bên. Nên khôn khéo thay đổi, chấp nhận phương án của đối tác để cuộc đàm phán thành công tốt đẹp.

2. Phải biết kết hợp hài hòa giữa bảo vệ lợi ích của mình với việc duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác.

Đàm phán là quá trình thảo luận, thuyết phục giữa các bên, mà giữa họ có những điểm chung nhưng đồng thời lại có những điểm bất đồng, để dần mở rộng phần chung, thu hẹp dần phần bất đồng, nhằm đi đến ý kiến thống nhất. Nếu quan niệm lợi ích của các bên đàm phán là “một tổng không đổi”, và mỗi bên chỉ cố gắng bảo vệ lợi ích của mình, mà không quan tâm đến lợi ích của phía bên kia thì sẽ không bao giờ có được hợp đồng. Trong đàm phán phải tránh khuynh hướng đàm phán theo kiểu quá “mềm”, chỉ chú trọng gìn giữ mối quan hệ giữa hai bên, mà không quan tâm bảo vệ lập trường, hậu quả bị đối phương dồn ép, phải đi từ nhượng bộ này tới nhượng bộ khác, cuối cùng tuy ký được hợp đồng, nhưng phải gánh chịu mọi thiệt thòi. Ngược lại cũng phải tránh khuynh hướng đàm phán theo kiểu quá “cứng” khẳng khái bảo vệ lập trường làm cho đàm phán tan vỡ, không ký được hợp đồng hoặc ký được hợp đồng nhưng đối phương bị ép quá không thực hiện nổi. Đàm phán theo kiểu “nguyên tắc” chính là phương án tối ưu giúp đồng thời thực hiện được cả hai mục đích bảo vệ lợi ích của mình và duy trì, phát triển mối quan hệ với các đối tác đàm phán.

3. Phải đảm bảo đôi bên cùng có lợi

Theo Gerald I. Nierenberg “Đàm phán không phải là một cuộc cờ, không nên yêu cầu quyết đấu một trận thắng thua, đàm phán cũng không phải là một trận đánh, phải tiêu diệt hoặc đặt đối phương vào đất chết, mà đàm phán là một sự nghiệp hợp tác đôi bên cùng có lợi”. Vì vậy, khi đàm phán cần bảo vệ lợi ích trong phạm vi đã được xác định và đảm bảo đôi bên cùng có lợi.

1.3 CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA GIAO DỊCH VÀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH

1.3.1 Tầm quan trọng của pháp luật trong hoạt động kinh doanh

1. Chức năng của pháp luật trong hoạt động kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh rất đa dạng và phức tạp, chính vì vậy đòi hỏi phải có cơ sở pháp lý đó là hệ thống luật pháp có liên quan. Sự cần thiết của cơ sở pháp lý trong giao dịch và đàm phán kinh doanh có thể giải thích qua những chức năng vốn có của pháp luật trong kinh doanh. Các chức năng bao gồm:

- *Chức năng điều chỉnh các quan hệ kinh doanh trong nền kinh tế quốc dân.* Pháp luật tạo ra khung pháp lý, môi trường và hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh. Sự điều chỉnh của pháp luật được thực hiện qua các quy định: được làm những gì mà pháp luật không cấm, được làm những gì mà pháp luật cho phép và những quy định có tính chất khuyến khích.
- *Chức năng bảo vệ các quan hệ kinh doanh được pháp luật điều chỉnh.* Để bảo vệ các quan hệ kinh doanh, Nhà nước ban hành các quy phạm về các hành vi vi phạm pháp luật, các loại hình phạt và những quyết định, những biện pháp xử lý.
- *Chức năng giáo dục.* Việc đưa các kiến thức pháp luật đến các chủ thể kinh doanh để nâng cao ý thức pháp luật, hiểu biết các quy tắc xử sự ghi trong văn bản pháp luật và thấy rõ hậu quả nếu không tuân theo quy định của pháp luật.

Văn bản pháp lý có ý nghĩa hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh, nó được thể hiện:

- Xác định rõ quyền và trách nhiệm của các bên tham gia kinh doanh
- Lợi ích của các chủ thể kinh doanh được kết hợp với nhau theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi
- Là cơ sở pháp lý để giải quyết những tranh chấp giữa các bên tham gia quan hệ kinh doanh.

2. Tăng cường pháp luật trong hoạt động kinh doanh

Để luật pháp và văn bản dưới luật phát huy được vai trò của nó cần phải tăng cường pháp chế trong hoạt động kinh doanh. Những nội dung cơ bản tăng cường pháp chế kinh tế là:

- Đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật
- Tổ chức công tác thực hiện pháp luật kinh doanh
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật trong kinh doanh

1.3.2 Nội dung cơ bản của hợp đồng kinh tế trong giao dịch đàm phán kinh doanh

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện hoạt động kinh doanh với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Có nhiều loại hợp đồng kinh tế khác nhau. Tuy có những đặc điểm khác nhau, nhưng có đặc điểm chung là:

- Mục đích của các bên trong quan hệ hợp đồng là để thực hiện hoạt động kinh doanh
- Các bên tham gia trong quan hệ hợp đồng chủ yếu là các doanh nghiệp, các tổ chức có tư cách pháp nhân, các cá nhân có đăng ký kinh doanh

Hợp đồng kinh tế thường có kết cấu và nội dung sau:

- + Phần mở đầu của hợp đồng
- + Phần thông tin về những chủ thể hợp đồng
- + Phần những điều khoản cơ bản mà hai bên thỏa thuận
- + Những điều khoản khác
- + Phần cuối của hợp đồng

1.3.3 Kỹ thuật bút pháp trong soạn thảo hợp đồng

Do tính đa dạng và phức tạp của hợp đồng, bởi vậy khi soạn thảo các chủ thể phải nắm vững bút pháp sau:

- Từ ngữ trong văn bản hợp đồng phải chính xác, cụ thể và đơn nghĩa
- Chỉ dung từ thông dụng, phổ thông, không dung từ ngữ, tiếng địa phương
- Không được tùy tiện ghép chữ, ghép tiếng, không tùy tiện thay đổi từ ngữ pháp lý
- Không được dung chữ thừa, không tùy tiện dung chữ vv hoặc dấu chấm lửng
- Văn phạm phải nghiêm túc dứt khoát, rõ ràng ngắn gọn và đủ ý.

1.4 MỘT SỐ PHẨM CHẤT CẦN CÓ CỦA NHÀ KINH DOANH

1.4.1 Nhà kinh doanh là người có cao vọng

Cao vọng ở đây được hiểu theo nghĩa tốt đẹp của nó. Người có cao vọng là người có nhu cầu thực hiện công trình của mình ngày càng được nâng cao chứ không phải là người tham vọng. Người có tham vọng là người có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào miễn là đạt được cứu cánh.

1.4.2 Nhà kinh doanh là người dám chấp nhận rủi ro

Trong nền kinh tế thị trường, đức tính này không thể thiếu được đối với một doanh nhân. Trong thương trường sự rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Mọi việc không bao giờ diễn tiến một cách đơn giản, trái lại nó rất phức tạp. Dù có tính toán đến đâu đi nữa cũng không tránh khỏi sai lầm, dù rất nhỏ. Người có đầu óc mạo hiểm, dám chấp nhận rủi ro không có nghĩa là liều, không biết tính toán, cân nhắc. Trái lại, sau khi đã cân nhắc, họ sẵn sàng chấp nhận sự rủi ro. Nếu không, mọi kế hoạch, chiến lược kinh doanh sẽ bị trù trừ và cơ hội sẽ qua đi. Họ là người hiểu rõ rằng “rủi ro, nguy hiểm càng lớn bao nhiêu thì lợi nhuận càng cao bấy nhiêu”

1.4.3 Nhà kinh doanh là người có lòng tự tin

Nhà kinh doanh là người thấy trước được những khó khăn, chấp nhận sự rủi ro trong kinh doanh, nhưng tin rằng mình có khả năng vượt qua. Lòng tự tin không phải ai cũng có.

Do đó nhà kinh doanh phải rèn luyện tính tự tin của mình tới trình độ cao để đủ can đảm nhìn đời, thản nhiên nhận những bất mãn chua cay, yên lặng chịu những thất bại đau lòng, rồi lại tiếp tục chiến đấu cho đến khi thành công. Có nhiều cách để rèn luyện lòng tự tin như:

- Phát triển những đức tính giúp thành công vì càng có nhiều thành công bao nhiêu càng có lòng tự tin bấy nhiêu. Ngược lại không có gì làm tiêu tan lòng tự tin bằng chuỗi thất bại liên tiếp.

- Hãy bắt đầu làm những công việc đã thành công rồi tiến công những công việc khó khăn hơn.

- Nên giao du với những người có lòng tự tin, những người thành công, họ sẽ giúp tăng lòng tự tin. Trái lại sống trong một bầu không khí đầy thất vọng sẽ làm hủy diệt lòng tự tin.

- Cách ăn mặc, tiếng nói, cử chỉ...nghĩa là vẻ bề ngoài lịch sự đoàng hoàng cũng làm cho tự tin mà người khác cũng tin ở mình. Rèn luyện cho có sức khỏe tốt cũng là một cách rèn luyện lòng tự tin.

1.4.4 Nhà kinh doanh là người có đầu óc nhạy bén

Nhà kinh doanh là người có đầu óc nhạy bén, sắc sảo: nhạy bén với thị trường, nhạy bén với tổ chức, với công việc và nhất là nhạy bén với cơ hội đang ở trước mặt mình. Người có đầu óc nhạy bén dễ “chộp” lấy cơ hội đúng thời điểm. Ngược lại khi cơ hội đến, nếu quá chậm chạp, do dự, trù trừ để cơ hội vụt đi và quyết định hành động khi thời điểm đã qua, trở nên lỗi thời thì hậu quả là một sự thất bại.

Có nhiều phương pháp rèn luyện đức tính này. Người có đầu óc thông minh dễ rèn luyện hơn người có đầu óc trung bình. Nhưng người có đầu óc trung bình mà biết rèn luyện

còn hơn là người ỷ vào đầu óc thông minh của mình mà cho rằng mình đã có đầu óc nhạy bén rồi. Người có đầu óc nhạy bén là người biết quan sát nhận định, đánh giá, phân tích và phán đoán nhanh.

1.4.5 Nhà kinh doanh phải giỏi kỹ năng quản trị kinh doanh

Nhà kinh doanh phải là người biết quản trị kinh doanh. Nhà quản trị chủ trì và lãnh đạo chứ không trực tiếp hành động. Nhà quản trị trước hết phải là người có thiện chí vì mọi người, vì doanh nghiệp. Tuy nhiên thiện chí không vẫn chưa đủ, nhà quản trị phải có khả năng lãnh đạo. Người lãnh đạo là người biết điều khiển phối hợp các công việc của mọi người trong tổ chức một cách có hiệu quả. Ngành quản trị vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật – Nghệ thuật lãnh đạo.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

1. Tại sao phải giao dịch kinh doanh? Hãy trình bày bản chất của giao dịch kinh doanh
2. Tại sao phải đàm phán kinh doanh? Hãy trình bày bản chất của đàm phán kinh doanh? Quá trình đàm phán kinh doanh phải tuân theo những nguyên tắc nào?
3. Nhà kinh doanh cần có những phẩm chất nào? Theo anh (chị) phẩm chất nào là quan trọng?
4. Trong hoạt động kinh doanh, pháp luật có tầm quan trọng như thế nào?
5. Trình bày những nội dung cơ bản của hợp đồng kinh tế trong giao dịch và đàm phán kinh doanh?
6. Trình bày kỹ thuật bút pháp trong soạn thảo hợp đồng kinh tế trong giao dịch và đàm phán kinh doanh?

CHƯƠNG 2

TÂM LÝ TRONG GIAO DỊCH VÀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH

2.1 TÂM LÝ HỌC GIAO DỊCH VÀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH

2.1.1 Các quá trình tâm lý

Quá trình tâm lý bao gồm:

1. Cảm giác là quá trình tâm lý phản ánh những tính chất khác nhau của các sự vật và hiện tượng khác quan đang tác động trực tiếp vào các cơ quan cảm giác

Cảm giác là công cụ duy nhất nối liền ý thức của con người với môi trường. Cảm giác còn cho biết trạng thái bên trong của cơ thể con người (cảm giác mệt, cảm giác đau đớn...) Không có cảm giác con người không thể định hướng được trong cuộc sống, không thể làm việc, không thể giao tiếp...

2. Tri giác

Tri giác là sự phản ánh trọn vẹn các sự vật và hiện tượng khách quan khi chúng tác động trực tiếp lên các cơ quan cảm giác. Tri giác được hình thành trên cơ sở của các cảm giác nhưng không phải là phép cộng đơn của các cảm giác và nó liên kết và điều chỉnh các cảm giác riêng lẻ bằng các quan sát riêng có của con người thông qua kinh nghiệm của mỗi người.

3. Trí nhớ

Là quá trình tâm lý, trong đó con người ghi nhớ những hiểu biết và kinh nghiệm đã có về các sự vật và giữ gìn, tái hiện lại hiện tượng với các tính chất nhất định của nó mà con người có thể nhận biết. Nhờ có trí nhớ mà con người có thể bảo tồn được các tri giác trong quá trình quan sát các sự vật và hiện tượng trong quá khứ. Không có trí nhớ thì mọi cái với con người, chỉ là lần đầu và mới mẻ không có kinh nghiệm, không có tích lũy tri thức và không thể truyền cho đời sau.

4. Tưởng tượng

Là quá trình tâm lý nhằm tạo ra những hình ảnh mới trên chất liệu của những tri giác trước đó. Tưởng tượng là một trong những động cơ trong hoạt động của con người. Nhờ có tưởng tượng con người vẽ lên được các viễn cảnh, suy rộng được vấn đề, cho ra đời các áng văn thơ, công trình nghệ thuật...

5. Tư duy và ngôn ngữ

Tư duy là sự nhận thức hiện thực khách quan một cách gián tiếp và khái quát. Nó cho phép con người phát hiện ra được những đặc trưng bản chất của sự vật hiện tượng mà cảm giác và tri giác không phát hiện ra được.

Ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tư tưởng với tư cách là vỏ vật chất của tư tưởng. Ngôn ngữ đóng vai trò là tín hiệu thứ hai, biểu thị các sự vật và hiện tượng khách quan trong óc con người. Nhờ có ngôn ngữ mà các tác động trực tiếp của hiện thực khách quan có thể được chuyển từ các tác động thực tiễn thành các tác động trí tuệ bởi các hình ảnh của chúng. Ngôn ngữ được dùng làm phương tiện diễn đạt tư tưởng tiến hành các hoạt động giao tiếp của con người đối với nhau.

2.1.2 Các đặc điểm tâm lý cá nhân

1. Tính khí

Tính khí là toàn bộ những đặc điểm tâm lý riêng thể hiện ở tốc độ xuất hiện, cường độ của tình cảm và cử chỉ, động tác chung của con người.

Tính khí biểu thị một số đặc điểm bề ngoài của hành vi, như tính năng nổ, hoạt bát, nhanh hoặc chậm trong các phản ứng.v.v...nó không biểu thị chính kiến, quan điểm, năng lực của con người; như vậy, tính khí con người bộc lộ rõ rệt nhất trong môi trường cảm xúc, ở trong độ nhanh của sự xuất hiện và sức mạnh của cảm xúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là sự bộc lộ duy nhất của nó. Tính khí không quyết định sự tiến bộ của con người trong hoạt động này hay hoạt động khác, nhưng nó ghi dấu ấn nhất định ở bất kỳ hoạt động nào trong toàn bộ hoạt động của con người.

Trong tâm lý học, đã phân biệt bốn kiểu tính khí chủ yếu:

- *Tính nóng*, người có tính khí này là loại người nhanh nhẹn, xốc nổi, có những cảm xúc mạnh xuất hiện nhanh, thể hiện rõ trong câu nói, nét mặt và những cử động. Ở người có tính khí nóng, tình cảm lẫn át lý trí, tính phản ứng mạnh đột ngột thường lấn át tính tích cực và kiên nhẫn.

- *Tính lạnh*. Người có tính lạnh là loại người bình tĩnh, điềm đạm, kiên trì và bền bỉ trong hành động, nét mặt ít bộc lộ tình cảm, nói năng từ tốn. Khi có sự ức chế mạnh, mạnh hơn cả hưng phấn thì người có tính lạnh, đứng đĩnh, không nổi cáu, có những tham vọng không thay đổi, kém biểu hiện các trạng thái tinh thần ra bên ngoài. Tính chậm chạp của người có tính lạnh được bù đắp bằng tính cẩn mẫn trong công việc bởi vì họ có thể làm được những công việc đòi hỏi phải bỏ sức ra một cách đều đều, đòi hỏi sự căng thẳng lâu dài và có hệ thống. Người có tính lạnh dễ dàng kìm hãm cơn xúc cảm mạnh mẽ của mình nhưng không bỏ qua vì những cơ nhỏ nhất nghiêm khắc tuân theo trật tự của cuộc sống và chế độ làm việc đã đề ra.

Người có tính lạnh luôn vững vàng, không bỏ sức ra một cách vô ích. Tính toán kỹ lưỡng và thực hiện công việc đến cùng. Họ đồng đều trong quan hệ, giao tiếp có mức độ, không thích tán ngẫu. Trong công tác, họ tỏ ra có lập luận suy nghĩ kỹ lưỡng, kiên trì. Khó có thể trêu tức họ và làm họ xúc động.

- *Tính hoạt*, người có tính hoạt là người nhanh nhẹn, hoạt bát, dễ xúc cảm trước mọi sự tác động, những cảm xúc của họ trực tiếp biểu hiện ở tư cách bề ngoài nhưng không mạnh và dễ dàng thay đổi. Đây là loại người sôi nổi, rất có kết quả, nhưng chỉ có kết quả khi người đó có nhiều công việc thú vị tức là luôn luôn có sự kích thích. Còn khi không có công việc như vậy thì người đó trở nên buồn rầu, uể oải. Tính nhanh nhạy của các quá trình thần kinh tạo điều kiện tốt cho tính chất thay đổi nhanh chóng của các quá trình hưng phấn và ức chế.

- *Tính ưu sầu*, tính ưu sầu là một loại ức chế của hệ thần kinh. Đối với người có tính ưu sầu thì rõ ràng là mỗi hiện tượng của cuộc sống trở thành một tác nhân ức chế họ, khi họ đã không tin cái gì, không hy vọng cái gì, thì chỉ thấy và chỉ trông chờ cái xấu và cái nguy hiểm ở tất cả.

Sự phản ứng yếu ớt, uể oải đến các tác nhân kích thích và tình trạng ức chế chiếm ưu thế sẽ dẫn đến tình trạng là tất cả các tác động mạnh đến người có tính ưu sầu lại càng ức chế

thêm hoạt động của họ. Sự căng thẳng lâu dài và mạnh mẽ thường làm giảm và sau đó chỉ hoàn toàn mọi hoạt động, những loại người này thường thụ động trong công việc.

Người có tính ưu sầu hay suy tư vì những cơ nhỏ nhặt, kín đáo, không thích giao thiệp. Tình hình mới làm họ hoảng sợ và nếu có những người mới họ sẽ bị bối rối trong giao thiệp.

2. Tính cách

Tính cách là tổng thể những đặc tính tâm lý vững bền, thuộc bản chất của con người với tính cách một thành viên của xã hội, thể hiện ở thái độ của người đó đối với thực tế và in dấu vào tư cách, hành động của người đó.

Tính cách quyết định những tính chất luôn luôn là bản chất của cá nhân chỉ trừ một số trường hợp ngoại lệ tương đối ít. Vì vậy, tính cách có thể cho phép ta đoán trước được cách xử sự của một người trong một tình huống nào đó.

Tính cách không phải là bẩm sinh, nó được hình thành trong quá trình sống và hoạt động của con người với tính cách là một thành viên của xã hội nhất định.

Tính cách phụ thuộc rất nhiều vào thế giới quan của con người, vào niềm tin, vào lý tưởng, vào địa vị xã hội của người ấy, và vào ảnh hưởng của môi trường xung quanh.

Tính cách là một đặc điểm riêng của cá nhân. Không có người nào lại có tính cách giống hệt tính cách của một người khác, nhưng có nhiều điểm trong tính cách của một người lại có thể nói có tính chất điển hình cho một nhóm người, thậm chí cho cả một xã hội.

Trong cấu trúc của tính cách có hai nhóm nét:

- *Nhóm thứ nhất:* gồm có những nét trí tuệ, ý chí và cảm xúc

Những nét trí tuệ của tính cách trong hoạt động kinh doanh có vai trò rất quan trọng nếu không nói là hàng đầu, bởi vì lao động kinh doanh là loại lao động trí óc tổng hợp đòi hỏi một sự phát triển cao về hứng thú, nhận thức và các năng lực trí tuệ, thái độ sáng tạo khi giải quyết những nhiệm vụ trong những tình huống phức tạp. Điều này sẽ quy định phần lớn thái độ tương ứng đối với hiện thực xung quanh (óc độc lập, óc phê phán, sự tự tin, tính cả quyết, niềm tin...) Còn tính chần chừ được coi như là một nét của tính cách, thường là hệ quả của việc thiếu tri thức cần thiết và chưa được chuẩn bị đầy đủ về mặt trí tuệ để giải quyết công việc.

Những nét ý chí sẽ quy định kỹ năng và sự sẵn sàng của con người để điều chỉnh một cách có ý thức hoạt động của mình khi cần phải khắc phục khó khăn và trở ngại, và hướng hành vi của con người theo đúng những nguyên tắc và nhiệm vụ nhất định.

Những nét cảm xúc của tính cách cũng đóng vai trò lớn trong hoạt động của con người. Thái độ của con người đối với hiện thực xung quanh không những biểu hiện một cách có ý thức trong thế giới quan của người đó, trong các quan điểm và niềm tin của họ, mà còn được người đó thể nghiệm thấy, tức là biểu hiện ra trong tình cảm của họ.

- *Nhóm thứ hai:* xét về mặt quan hệ của con người đối với hiện thực xung quanh, có thể chia thành:

Những nét thể hiện tư chất tâm lý chung có ý nghĩa rất quan trọng trong tính cách của con người. Đó là tính tự tưởng, tính mục đích, tính nguyên tắc, tính trung thực, tình thân yêu nước, dũng cảm, thiết tha với chính nghĩa, tính tích cực, tính kỷ luật. Một người có tính tự

tương, tính mục đích biết bất hành động của mình phải phục vụ cho một tư tưởng nhất định, phải phục vụ cho việc thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra.

Trong số những nét thể hiện thái độ của con người đối với những người khác có thể kể ra: tính tập thể, tính nhân đạo, tính nhạy bén, tốt bụng, cởi mở, thái độ tôn trọng. Những nét của tính cách trái ngược với nét kể trên là tính vị kỷ chỉ biết mình, tính nhẩn tâm, lãnh đạm, thô lỗ, thâm trầm kín đáo, thái độ khinh người.

Thái độ của con người đối với lao động có thể là tính kiên trì sáng kiến, yêu lao động, thích sáng tạo, tận tâm với công việc. Yêu lao động phải là phẩm chất quan trọng nhất của con người Việt Nam.

Thái độ của con người đối với bản thân thể hiện ở những nét như tính tự trọng, khiêm tốn, tự hào hoặc rụt rè, e thẹn, hay méch lòng, ích kỷ, cá nhân (chỉ lo cho bản thân mình, luôn luôn thấy mình là trọng tâm của sự quan tâm).v.v...

Những nét thể hiện thái độ của con người đối với tài sản nói lên tính cẩn thận hay cầu thả, thái độ hoang phí hay tiết kiệm của người đó đối với của cải, dù cho là của mình, của người khác hay của xã hội.

2.2 NHỮNG KIỂU NGƯỜI THƯỜNG GẶP TRONG GIAO DỊCH VÀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH

2.2.1 Kiểu người cầu gắt, hay nóng nảy

Đối tác giao dịch này thường đi ra ngoài phạm vi chuyên môn của cuộc giao dịch. Trong quá trình giao dịch đàm phán luôn nôn nóng mất bình tĩnh, thiếu tự chủ. Bằng lập trường và phương pháp của mình làm cho các đối tác khác bối rối, lúng túng và vô tình đã đẩy họ vào chỗ không đồng ý với luận điểm và khẳng định của mình. Cần phải có thái độ ứng xử kiểu đối tác này như sau:

- Thảo luận với họ về những vấn đề còn phải bàn cãi (nếu đã rõ) trước khi bước vào giao dịch, đàm phán.
- Luôn luôn tỏ vẻ bình tĩnh, thân thiện và có hiểu biết, thông thạo.
- Tùy theo khả năng mà phát biểu các quyết định bằng ngôn ngữ của họ.
- Khi có điều kiện cho phép các đối tác khác bác bỏ ý kiến của họ. Sau đó thì cự tuyệt ý kiến đó.
- Lôi kéo họ về phía ta, cố gắng biến họ thành người thiết thực có tính chất xây dựng.
- Nói chuyện tay đôi với họ khi giải lao nhằm tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến lập trường tiêu cực của họ.
- Trong trường hợp căng thẳng quá mức có thể đề nghị ngừng cuộc đàm phán bằng “giải lao”, sau đó mọi người bớt nóng lại tiếp tục họp.
- Xếp đối tác này ngồi gần những người có uy quyền trong phòng khi giao dịch, đàm phán.

2.2.2 Kiểu người đối thoại tích cực, thiết thực

Đây là kiểu người dễ chịu nhất, yêu lao động, tốt bụng. Họ cho phép cùng với họ tóm tắt kết quả giao dịch, đàm phán. Bình tĩnh tiến hành tranh luận. Đối với họ cần có thái độ ứng xử như sau:

- Cùng với họ làm rõ và kết thúc việc xem xét từng trường hợp riêng biệt.
- Tạo điều kiện cho các đối tác giao dịch khác đồng ý với phương pháp có tính chất xây dựng mà người đó đưa ra trong cuộc tranh luận, giao dịch, đàm phán.
- Tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của họ trong những vấn đề khó khăn, tranh cãi và trong tình huống nặng nề, vất vả.
- Xếp họ ngồi vào chỗ trung tâm giữa các thành viên khác.

2.2.3 Kiểu người “biết tất cả”

Kiểu người này nghĩ rằng mình thông thạo hơn ai hết về mọi vấn đề. Họ có ý kiến về mọi thứ và luôn luôn yêu cầu được phát biểu ý kiến. Giao tiếp với họ cần tuân theo các quy tắc dưới đây:

- Đặt họ ngồi cạnh người chủ trì giao dịch, đàm phán.
- Thỉnh thoảng nhắc nhở họ rằng mọi thành viên khác cũng muốn phát biểu ý kiến.
- Yêu cầu họ cho phép những người khác có điều kiện rút ra những kết luận trung gian.
- Tạo điều kiện cho các thành viên bày tỏ ý kiến với những điều kết luận khẳng định vững chắc của đối tác.
- Đôi khi đặt cho họ những câu hỏi chuyên môn phức tạp và khi cần thiết người chủ trì giao dịch có thể trả lời cho họ.

2.2.4 Kiểu người khoác lác

Họ thường thiếu tế nhị, vô có cắt ngang quá trình đàm phán. Họ chú ý đến thời gian giành cho lời phát biểu của mình. Đối xử với họ như thế nào?

- Đặt họ ngồi gần người chủ trì đàm phán hoặc người có uy tín.
- Khi họ đi chệch hướng cần phải tế nhị ngăn lại
- Khi họ lãng tránh đề tài đàm phán nên hỏi xem điều nói có liên quan gì đến chủ đề đang giao dịch, đàm phán.
- Hỏi ý kiến từng cá nhân tham gia đàm phán về những vấn đề họ nói ra.
- Trong trường hợp cần thiết nên quy định thời gian cho cuộc giao dịch; đàm phán và mỗi lời phát biểu.
- Chú ý không cho họ đánh tráo từ vấn đề này sang vấn đề khác mà xem xét vấn đề theo quan điểm, góc độ mới.

2.2.5 Kiểu người nhút nhát

Kiểu người này có đặc điểm là thiếu tự tin khi phát biểu trước đám đông. Họ sẵn sàng im lặng, sợ phát biểu những điều mà theo quan điểm của họ là ngu ngốc, buồn cười.

Đối với họ cần đối xử tế nhị vừa phải

- Nên đặt cho họ câu hỏi nhẹ nhàng có tính chất thông tin.
- Khuyến khích họ phát biểu, phê bình và đề xuất ý kiến, phương án.
- Giúp họ diễn đạt ý kiến.
- Kiên quyết ngăn chặn bất kỳ sự cười nhạo nào của các đối tác khác.

Nên sử dụng cách diễn đạt có tính chất khuyến khích như “Tất cả chúng tôi muốn nghe ý kiến của anh”

Đặc biệt, đích thân cảm ơn họ vì những đóng góp, nhận xét của họ cho cuộc giao dịch đàm phán nhưng không nên làm điều đó với vẻ bề trên.

2.2.6 Kiểu người bình thản khó lay chuyển

Họ là kiểu người kín đáo, thường cảm thấy mình sống ngoài thời gian và không gian (cô đơn) cũng như ngoài lề đề tài, tình huống của cuộc giao dịch, đàm phán cụ thể. Vì họ cho rằng điều đó không đáng làm họ bận tâm và cố gắng. Cần phải làm gì trong trường hợp này? Dù sử dụng phương pháp nào cũng cần phải:

- Trao đổi về những kinh nghiệm của bản thân họ và xin những lời khuyên.
- Hỏi họ những vấn đề cụ thể mà họ biết, họ quan tâm. Đề nghị họ cho ý kiến nhận xét về các vấn đề chuyên môn sâu.
- Khi có điều kiện, tranh thủ tìm hiểu nguyên nhân của hành vi đó.

2.2.7 Kiểu người thờ ơ

Đề tài giao dịch, đàm phán không làm cho họ quan tâm. Họ sẵn sàng ‘ngủ quên’ trong suốt thời gian giao dịch, đàm phán. Vì thế cần phải:

- Đặt câu hỏi mang tính chất thông tin đối với họ.
- Làm sao đề tài giao dịch, đàm phán có dạng hấp dẫn lôi cuốn.
- Đặt câu hỏi mang tính chất kích thích.
- Tìm hiểu cái gì làm cho họ quan tâm.

2.2.8 Kiểu người “quan trọng hóa vấn đề”

Đối tác giao dịch, đàm phán kiểu này không chịu được sự phê bình (dù là trực tiếp hay gián tiếp). Họ cảm thấy và xử sự như một nhân cách đứng trên tất cả những người còn lại. Lập trường và thái độ ứng xử đối với họ như sau:

- Không cho phép họ đóng vai trò làm khách trong cuộc giao dịch, đàm phán.
- Cần đề nghị nhẹ nhàng làm sao cho họ bình đẳng với các thành viên khác.
- Không cho phép bất kỳ sự phê phán nào đối với những người lãnh đạo có mặt hoặc vắng mặt cũng như các cá nhân khác.
- Luôn luôn ghi nhớ chính xác rằng ở đây chỉ bàn về một chủ đề giao dịch, đàm phán và ai là người đề xướng ra nó.
- Sử dụng phương pháp “vâng...,nhưng” sẽ rất có lợi đối với kiểu người này.

2.2.9 Kiểu người hay vặn vẹo

Có lẽ họ sinh ra chỉ để “sáng tác” ra những câu hỏi bất kể chúng có cơ sở thực tế hay bịa đặt. Họ bị “bức chấy” bởi ý muốn vặn vẹo về tất cả các vấn đề. Làm thế nào để đối phó với kiểu người này. Có thể dùng các biện pháp sau:

- Chuyển tất cả các câu hỏi cho mọi người (nếu có liên quan chung đến đề tài giao dịch, đàm phán), còn nếu chỉ có một câu hỏi thì chuyển cho chính họ trả lời.
- Đối với câu hỏi mang tính chất thông tin, trả lời ngay lập tức:

- Ngay lập tức thừa nhận lỗi phải và quyền của họ nếu như không có điều kiện trả lời cụ thể.

Mục đích của việc phân loại đối tác giao dịch, đàm phán như trên nhằm giới thiệu cho mọi người tính chất phong phú, đa dạng của các kiểu người và chỉ ra khả năng độc lập nghiên cứu theo hướng này. Không phải ngẫu nhiên mà dành sự chú ý, quan tâm đến các kiểu đối tác giao dịch, đàm phán kinh doanh.

Việc làm đó sẽ giúp cho việc xác định đúng đắn, chính xác các kiểu đối tác giao dịch, đàm phán. Giúp cho các chủ thể trong quá trình chuẩn bị và tiến hành giao dịch, đàm phán tính đoán đặc điểm, tâm trạng của các thành viên và có biện pháp xử lý thích đáng. Với đối tác có tinh thần sẵn sàng hợp tác, bình tĩnh, chân thật có thể tiến hành các cuộc giao dịch, đàm phán kinh doanh phức tạp và tế nhị nhất.

2.3 GIAO DỊCH VÀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

2.3.1 Các nước Đông Á

1. Đàm phán với người Trung Quốc

a. Trong truyền đạt thông tin

Mặc dù hiện nay, người Trung Quốc đã quan tâm nhiều hơn đến việc học và sử dụng ngoại ngữ, nhưng do tư tưởng “nước lớn” nên người Trung Quốc vẫn thích nói tiếng Hoa khi làm ăn với họ.

Nếu không thông hiểu ngôn ngữ của đối tác Trung Quốc bạn cần có một thông dịch viên trong những cuộc đàm phán và cả trong giao tiếp xã hội với họ. Thậm chí nếu đã biết ngôn ngữ của họ thì họ cũng có thể che giấu những gì mà họ đang nói với nhau bằng cách sử dụng loại tiếng Trung Quốc địa phương mà bạn không biết. Trong trường hợp này sử dụng phiên dịch là cần thiết.

Tất cả ngôn ngữ, ý kiến, cảm xúc và cá tính của bạn sẽ được chuyển đến đối tác thông qua thông dịch viên của bạn. Do vậy giao tiếp thông qua một người phiên dịch không phải là một việc dễ dàng. Vì thế bạn phải biết làm thế nào để thông điệp của bạn được phiên dịch một cách rõ ràng. Hầu hết mọi người gặp những trục trặc khi giao tiếp với người Trung Quốc đều khiển trách người thông dịch của họ. Điều này thật không hay. Tốt hơn hết là nên tự trách mình, tại sao không thể để cho thông điệp của mình được chuyển dịch tốt hơn!

Làm thế nào để phiên dịch được tốt?

- Trước tiên hãy giới hạn câu nói từ 7 đến 15 từ là tối đa. Câu nói càng ngắn thì càng rõ ràng và dễ hiểu, người nghe càng dễ dàng nắm bắt.

- Điều thứ hai là bạn đừng ngại phải lặp lại. Nếu bạn nghĩ rằng người phiên dịch đã bỏ qua nhiều thông điệp của bạn và đối tác Trung Quốc chỉ hiểu mơ hồ nhiều ý kiến của bạn thì đừng ngần ngại, hãy lặp lại những điểm quan trọng để kiểm tra xem đối tác đã thật sự hiểu chính xác ý kiến của bạn chưa.

- Bạn cũng nên chuẩn bị trước cách trình bày những điểm cốt yếu bằng nhiều cách. Ở phương Tây, nếu bạn lặp lại một vấn đề nhiều lần, mọi người sẽ cảm thấy chán, thậm chí buồn ngủ. Nhưng ở Trung Quốc, sự lặp lại cho thấy bạn đang nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề. Điều quan trọng là bạn phải biết lặp lại bao nhiêu lần là đủ, là hiệu quả nhất. Cách tốt

nhất để trình bày một vấn đề: trước tiên hãy nói với người nghe bạn định nói gì với họ, sau đó trình bày những điều đó và cuối cùng tóm lại những gì bạn đã nói với họ một lần nữa.

- Hơn nữa, bạn phải “huấn luyện” người phiên dịch, tức là bạn nên tập dượt với người phiên dịch trước khi khởi hành sang Trung Quốc. Người phiên dịch cần tra từ điển trước tất cả những thuật ngữ chuyên môn ở nhà, chứ không phải là trước mặt đối tác Trung Quốc trong cuộc đàm phán. Bạn cũng phải tập dượt trước với người phiên dịch cách truyền đạt chính xác những thông điệp đặc biệt của bạn như sự hài hước, sự châm biếm....Cũng phải bảo đảm rằng phiên dịch viên của bạn hiểu và sử dụng tốt các ngôn ngữ không lời như điệu bộ của cơ thể và khuôn mặt để không gây nên những hiểu lầm từ phía đối tác. Một số doanh nhân làm việc với người phiên dịch của họ từ hai đến ba tuần trước khi đến Trung Quốc.

- Khi đàm phán bạn hãy đợi cho người phiên dịch dịch xong câu trước rồi mới bắt đầu câu tiếp theo. Một số người thường hay quên rằng những gì họ nói mà không được người phiên dịch dịch lại thì đối tác Trung Quốc cũng không hiểu được. Đặc biệt là khi cuộc đàm phán đang trở nên căng thẳng, họ thường hay nổi giận và ngắt lời của người phiên dịch. Dĩ nhiên là phía Trung Quốc cũng nhận ra được rằng người đối tác của họ đang giận dữ về điều gì đó thông qua cử chỉ và thái độ nhưng họ sẽ không hiểu được nguyên nhân.

- Một điểm cần lưu ý nữa là đàm phán thông qua người phiên dịch hãy nhìn vào người mà bạn đang nói với họ, chứ không phải là nhìn vào người phiên dịch. Người đi đàm phán thường mắc phải những lỗi này do họ thấy thoải mái hơn khi nhìn vào người phiên dịch. Do vậy tốt hơn hết bạn phải diễn tập việc này trước khi tham gia đàm phán.

- Người đi đàm phán cũng phải dự trù trường hợp hai bên không tin tưởng người phiên dịch của nhau. Hãy đề nghị với người phiên dịch rằng nếu anh ta cảm thấy người phiên dịch của đối tác Trung Quốc dịch không đúng thì anh ta có thể dịch lại cho đúng ngay.

- Đối tác Trung Quốc cũng có thể sẽ giả vờ không hiểu tiếng của bạn (nhưng thật ra họ có thể hiểu rõ). Vì thế nếu có vấn đề thảo luận nội bộ cần giữ bí mật thì phải đảm bảo rằng bạn đã ở ngoài “tâm nghe” của họ.

- Cuối cùng hãy thảo luận với người phiên dịch của bạn sau mỗi buổi đàm phán vì rất có thể họ đã nghe được điều gì đó mà bạn cần biết từ phía đối tác của bạn.

Người Trung Quốc trong khi đàm phán cũng thường sử dụng nhiều ngôn ngữ không lời. Hiểu được “ngôn ngữ” này sẽ phần nào giúp nắm được ý nghĩ của họ, dẫn đến thành công trong cuộc thương lượng.

Nhìn thẳng hay không nhìn thẳng?

Thông thường, khi bạn không nhìn thẳng vào người đối diện thì có nghĩa là bạn đang thể hiện sự phục tùng và khúm núm. Nhưng người Trung Quốc cho là nhìn thẳng vào mặt người khác là một hành động thô lỗ bởi vì hành động đó được hiểu như là một sự đe dọa. Nếu không nắm rõ được điều này, một số người sẽ cảm thấy dường như đối tác Trung Quốc không lắng nghe, không quan tâm, đang chán hoặc thậm chí không tin tưởng những gì họ đang nói, từ đó sẽ có ý nghĩ không vui, không hài lòng. Thật ra thì đối tác Trung Quốc đang rất tập trung và chú ý lắng nghe.

Có thể tình cờ chạm vào người Trung Quốc được không?

Trong giao tiếp, đôi khi mọi người có thể chạm vào người khác, hành động này được xem như là một ngôn ngữ cử chỉ rất tự nhiên hoặc đôi khi thể hiện sự thân mật. Tuy nhiên, đối với người Trung Quốc thì đây là điều không phổ biến. Trừ khi đã là bạn rất thân của họ, nếu không khi bạn có những cử chỉ như vậy bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự khó chịu của họ.

Đặc biệt là đối với người khác giới, những hành động như ôm hôn khi gặp gỡ hay vỗ vai hay một cái vỗ nhẹ vào tay, vào lưng để kêu gọi sự chú ý....được xem là điều tối kị. Vì thế trong những cuộc đàm phán, thậm chí trong những buổi tiệc xã giao, bạn cũng nên tránh những hành động này.

Bạn cũng cần phải chú ý khoảng cách giữa bạn và người Trung Quốc khi giao tiếp. Nếu như đối với người phương Tây khoảng cách tốt nhất là 18 inchess thì đối với người Trung Quốc phải là 24 inchess. Nếu bạn đứng quá gần, bạn sẽ nhận ra họ đi lùi về sau một chút hoặc là một sự khó chịu ra mặt. Khi đó phải nhanh chóng nhận ra tình huống và điều chỉnh khoảng cách hợp lý.

Có thể đọc được những ngôn ngữ cử chỉ của người Trung Quốc không?

Câu trả lời là Có. Người Trung Quốc có ác cảm với những cử chỉ bộc phát hay quá khích. Họ có xu hướng trầm lặng - ít bộc lộ mình qua lời nói. Vì thế bạn cần phải biết cách đọc những suy nghĩ và cảm xúc của họ thông qua những “ngôn ngữ không lời”.

- Những cảm xúc tích cực thường thể hiện qua : những cái mỉm cười và gật đầu, gật đầu với một người khác, ghi chú hoặc giơ ngón cái lên.

- Những dấu hiệu của sự không đồng ý hay giận dữ, bao gồm một sự rít hơi qua kẽ răng (hành động này cho thấy người đó đang thất vọng và thậm chí không còn kiên nhẫn để lắng nghe nữa) hoặc là xua tay nhanh trước mặt.... Những dấu hiệu khác cho thấy họ đang khó chịu hay không thích một vấn đề là:

Không hề mỉm cười

Mỉm cười một cách gượng gạo

Thường xuyên nhìn đồng hồ.

Đột nhiên ngưng hoặc ít đặt câu hỏi

Đáp lại yêu cầu của bạn bằng một sự im lặng lạnh lùng.

Trong những trường hợp này, tốt nhất là yêu cầu một ít phút giải lao. Đừng tỏ ra bức bối hay giận dữ. Hãy gác vấn đề đang thảo luận lại để giải quyết sau, thông thường là sẽ thương lượng lại sau với người trung gian.

b. Trong trao đổi bằng thư tín

- Người Trung Quốc không thích những câu không cần thiết trong một lá thư. Vì thế ngay từ những dòng đầu tiên bạn hãy vào thẳng ngay vấn đề cần giải quyết không cần những câu tán gẫu về thời tiết chẳng hạn.

- Người Trung Quốc rất thích cách viết với những đề mục được đánh số thứ tự. Bạn hãy làm cho lá thư của bạn được rõ ràng, dễ hiểu hơn với những số thứ tự này.

- Cũng như tất cả những người khác, người Trung Quốc không chấp nhận những tiếng lóng trong một lá thư thương mại và hãy nhớ chỉ dùng tiếng Anh mà thôi.

2. Đàm phán với người Hàn Quốc

Do vị trí quan trọng của Hàn Quốc trong quan hệ kinh tế với nước ta, nên các doanh nhân Việt Nam cần quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu về đất nước – con người Hàn Quốc và khi đàm phán với người Hàn cần đặc biệt lưu tâm đến các vấn đề sau đây:

- Người Hàn Quốc sẽ rất có cảm tình nếu bạn hiểu hết và làm theo những tập quán văn hóa của nó. Tuy nhiên, trong khi đàm phán không nên thể hiện là biết quá nhiều, quá kỹ về họ vì sẽ làm cho họ cảm thấy là bị đe dọa.
- Nên tìm hiểu đối tác càng kỹ càng tốt để có thể đánh trúng sợi dây tình cảm của họ, vì người Hàn rất đa cảm kể cả khi đưa ra quyết định kinh doanh.
- Không nên có thái độ vắn vẹo khi thương lượng, vì họ chỉ muốn thương thảo ôn hòa.
- Trước khi đàm phán nên tìm hiểu ai là người có vị trí cao - đứng đầu trong đoàn và tác động vào người đó vì đây chính là người ra quyết định cuối cùng trong thương lượng.
- Không nên buộc họ đưa ra quyết định quá nhanh chóng, hãy để cho họ có thời gian để đạt được sự thỏa thuận. Bởi vì người Hàn Quốc thích sự nhất trí tập thể.
- Phải hết sức thận trọng với những thông tin mà đối tác cung cấp. Bởi vì lắm khi để giữ hòa khí, người Hàn Quốc hay đưa ra những thông tin tốt lành ngay cả khi thông tin đó không thật sự bảo đảm.
- Cần lựa chọn người đàm phán cho phù hợp với người đàm phán của đối tác về độ tuổi, chức vụ... Vì người Hàn Quốc coi trọng sự ngang bằng về vị trí trong kinh doanh.
- Người Hàn Quốc không thích từ chối một cách thẳng thắn, họ thường dùng những câu gián tiếp như: “Tôi sẽ xem lại việc đó”, “Tôi không dám chắc”, “Tôi không muốn, nhưng...”. Vì vậy, khi lắng nghe những lời nói này người Việt Nam nên hiểu họ không tán thành.
- Khi thương lượng về mặt giá cả nên mềm mỏng vì họ quan tâm đến giá cả nhiều hơn là hiệu suất.
- Cần có lập trường rõ ràng: “trong nhu có cương” khi đàm phán với họ, vì nếu không họ sẽ lấn lướt bạn khi bạn tỏ ra nhượng nhịn họ lúc đầu.
- Không nên ca ngợi người Nhật trước mặt đối tác Hàn Quốc. Điều đó sẽ làm cho họ cảm thấy không thoải mái. Bởi vì, sự cai trị của người Nhật đã gieo vào lòng người Hàn Quốc sự căm thù người Nhật không dập tắt được.
- Nên soạn hợp đồng chi tiết, rõ ràng, trong đó nêu đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên.

3. Đàm phán với người Nhật Bản

a. Giai đoạn tiền đàm phán

• Bước khởi đầu trong đàm phán

Điều cốt yếu nhất, trước mọi cuộc giao dịch với một công ty Nhật Bản, là phải xác định đối tượng và cách tiếp cận đối tượng. Có nghĩa là một khi có ý định sẽ làm ăn với một công ty Nhật, thì trước hết phải thu thập những thông tin chung cần thiết về đối tác đó, phải để ý tới tiềm năng và địa vị của đối tác: họ là nhà sản xuất, nhà bán lẻ hay một công ty thương mại.

Để có thể thu thập được những thông tin về đối tác cũng như về thị trường Nhật ngay tại nước mình, các doanh nghiệp có thể liên hệ với các tổ chức hỗ trợ, thúc đẩy xuất khẩu ở nước mình như Phòng thương mại, Bộ Công Thương, các Bộ có liên quan, Đại sứ quán, Lãnh sự

quán Việt Nam, các “nhà Việt Nam” tại Nhật Bản. Các tổ chức và cơ quan này có thể cung cấp những thông tin về cách thức tiến hành việc xuất khẩu vào thị trường, những đòi hỏi của thị trường đối với vấn đề nhập khẩu, đồng thời họ cũng có thể giới thiệu những nơi có thể tiếp xúc ở nước nhập khẩu.

Ngoài ra cũng có thể liên lạc với văn phòng của JETRO tại nước mình để lấy các thông tin về thị trường Nhật. Tham gia trực tiếp vào các hội trợ thương mại cũng là một cách giao dịch rất hiệu quả. Hoặc có thể liên hệ trực tiếp với các công ty Nhật thông qua các văn phòng, chi nhánh của họ tại nước mình, vì một trong những chức năng của các văn phòng đại diện của các công ty Nhật ở nước ngoài là giới thiệu các đối tác tiềm năng cho trụ sở chính tại Nhật. Việc tiếp cận các công ty Nhật thông qua các văn phòng của họ đặt tại nước mình sẽ giúp cho dễ dàng thu thập được những thông tin cần thiết, vì thế đây là một trong những cách thường được áp dụng trong bước đầu này.

Khi bắt đầu tiếp cận, cần nhớ rằng việc công ty Nhật không trả lời đề nghị ban đầu không hẳn là công ty đó không quan tâm đến lời đề nghị đó, đừng vội bỏ cuộc. Vì các quyết định về những dự án lớn cần phải có thời gian để tham khảo ý kiến của toàn bộ công ty nên việc đưa ra quyết định thường rất mất thời gian và việc trả lời có thể bị trì hoãn. Trong trường hợp này cần tìm được cách tiếp cận thích hợp và tìm cơ hội để nhắc lại đề nghị ban đầu của mình, tránh thái độ nôn nóng, hấp tấp vì người Nhật sẽ cho rằng thái độ nôn nóng có nghĩa là đang âm mưu gì đó đối với họ.

Để đảm bảo cho việc đàm phán được diễn ra suôn sẻ, nên tự giới thiệu mình trước để được sắp xếp các cuộc gặp mặt. Ở đất nước Nhật, việc hẹn gặp làm việc với các cơ quan của Chính phủ hay với các công ty qua điện thoại là một điều khó khăn, nên thông thường việc tiếp xúc giữa nhà xuất khẩu và một khách hàng tiềm năng thường được thực hiện thông qua sự giới thiệu của một người trung gian. Người Nhật coi trọng một đối tác nếu người đó được sự giới thiệu của một người hay một tổ chức có uy tín nhiều hơn là gửi thư chào hàng hoặc gửi mẫu mã, catalog qua bưu điện. Người trung gian có thể là một người quen, hoặc là các tổ chức xúc tiến thương mại như JETRO (Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản) KEIDANREN (Liên đoàn các tổ chức kinh tế), JCCI (Phòng thương mại và công nghiệp Nhật) và các hiệp hội mậu dịch khác. Ngoài ra cũng cần tham gia các hội chợ thương mại, các buổi hội thảo....vì đây là những cơ hội tốt để bạn gặp gỡ với các đối tác tiềm năng.

• Chuẩn bị cho đàm phán.

Để cuộc đàm phán có hiệu quả hơn, trước khi thực sự tiến hành đàm phán, cần phải chuẩn bị hai bước sau đây:

Bước 1: Tìm hiểu về thị trường Nhật.

Bạn nên tiến hành các cuộc thăm dò nghiên cứu một cách toàn diện về đặc điểm và dung lượng của thị trường Nhật. Trên cơ sở đó, xác định sản phẩm được định vị trên thị trường Nhật như thế nào, khối lượng sản phẩm, giá cả và nhóm khách hàng. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu mã sẽ cung cấp thông tin về các loại thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu cho Nhật.

Bước 2:

Chuẩn bị đầy đủ những thông tin cần thiết về công ty và sản phẩm của mình để giới thiệu cho khách hàng. Khách hàng không những chỉ quan tâm tới giá của sản phẩm mà cũng

rất quan tâm đến các điều kiện giao dịch khác như chất lượng sản phẩm và khả năng cung cấp hàng hóa ổn định của công ty. Mặt khác nên biết rằng người Nhật thường thích trực tiếp xem hàng cụ thể hơn là những lá thư chào hàng, vì vậy nên chuẩn bị đầy đủ các tài liệu bao gồm cả số liệu về khả năng sản xuất và công nghệ của công ty để đảm bảo thuyết phục được đối tác. Cũng có thể mang theo mẫu sản phẩm, catalog (rất được ưa chuộng ở Nhật), các tài liệu về công nghệ, máy móc trang thiết bị sản xuất và các nguyên liệu dùng cho sản xuất.

b. Đàm phán

Quá trình đàm phán được bắt đầu bằng việc giới thiệu sản phẩm mẫu và sau đó tiến tới thảo luận các điều kiện giao dịch. Các vấn đề cần phải đàm phán, có thể bao gồm: chất lượng, nguyên liệu, thiết kế, quy cách phẩm chất, số lượng, giá cả, thời hạn giao hàng, phương thức vận chuyển và thanh toán... Các quyết định có thể do một trưởng phòng là người được quyền đưa ra quyết định trên một phạm vi nhất định, tùy thuộc vào quy mô của giao dịch và nội dung của hợp đồng.

Một khi vấn đề đưa ra vượt quá khả năng ra quyết định của người đàm phán thì việc quyết định sẽ được dựa trên nguyên tắc thống nhất, việc đưa ra quyết định theo kiểu này thường mất rất nhiều thời gian, do đó phải kiên nhẫn vì nếu quyết định được thông qua thì coi như việc đàm phán đã thành công.

Cũng cần phải biết sơ quan về tiến trình ra quyết định theo nguyên tắc thống nhất của các công ty Nhật để có thể kiên nhẫn chờ đợi. Theo nguyên tắc này thì một phòng ban trong công ty muốn ký kết giao dịch thì phải chuyển một bản đề nghị lần lượt đến các phòng ban có liên quan trong công ty. Trong bản đề nghị này phải ghi lại nội dung của cuộc giao dịch, các chi phí và điều kiện thương mại.

Phong cách đàm phán của người Nhật

Trong đàm phán người Nhật luôn tỏ ra rất lịch lãm, ôn hòa, khiêm nhường, thái độ bình tĩnh cung kính, nhưng ẩn náu đằng sau vẻ bề ngoài đó là ý nghĩ “Tôi thắng, anh bại”. Họ coi đàm phán như một cuộc đấu tranh thắng – bại, vừa phải giành chiến thắng, vừa giữ được nghi lễ, thể diện. Họ không thích đối đầu trực diện, mà thường dùng những chiến lược và chiến thuật đặc biệt, như: thay đổi thị trường, đưa ra sản phẩm mới, đề xuất những điều kiện, điều khoản đặc biệt...(lối đánh tránh mũi nhọn, vu hời, xuất kích trong quân sự) và một “độc chiêu” là im lặng. Có những lúc đang đàm phán, phía Nhật bỗng ngồi im không nói năng gì, lưng tựa ghế, hai mắt nhắm trong một thời gian dài; Nếu không được chuẩn bị trước, phía đối tác sẽ rất lúng túng, không biết phải xử sự ra sao.

Khi lần đầu làm việc với một đối tác nước ngoài, phía Nhật thường thông qua mạng lưới thông tin của mình tìm hiểu rất kỹ về đối tác. Người Nhật có một triết lý “Trước hết phải hiểu rõ đối tác là ai? Rồi mới ngồi lại đàm phán” chứ không làm ngược lại “Ngồi vào đàm phán trước, rồi mới làm rõ người đó là ai”. Người Nhật không chỉ tìm hiểu về chính đối tác, mà còn nghiên cứu bạn hàng của đối tác. Trước khi đàm phán chính thức, phía Nhật thường mời đối tác đi dùng tiệc dạ hội, đi thăm quan danh lam thắng cảnh...để tìm hiểu, đánh giá lại đối tác. Vì vậy, muốn làm việc thành công với công ty Nhật ta cũng phải tìm hiểu kỹ về họ.

Trong đàm phán người Nhật thường tìm mọi cách để nắm quyền chủ động về thời gian, dẫn dắt quá trình đàm phán. Họ thường tìm cách kéo dài thời gian, lợi dụng tâm lý không muốn về tay không của đối tác nước ngoài, để dồn ép ký hợp đồng theo ý của phía Nhật. Để

đối phó lại chiến thuật này, bạn cần giữ kín lịch trình, tỏ ra không phải chịu áp lực về thời gian và chủ động đưa ra điều kiện của mình để tranh thủ sự đồng ý của phía Nhật.

Bên trong sự khiêm nhường kính trọng, người Nhật có rất nhiều mưu kế, rất khó đối phó và họ rất giỏi khai thác, lợi dụng điểm yếu của đối tác.

Quan điểm về hợp đồng của thương gia Nhật: So với người Mỹ và người Châu Âu, người Nhật không thích hợp đồng quá tỉ mỉ, chi tiết, cứng nhắc, không thể thay đổi. Người Nhật quan niệm: hoàn cảnh, điều kiện thay đổi, thì hợp đồng cũng có thể thay đổi theo. Người Nhật thích những bản hợp đồng không quá chặt chẽ, họ cho rằng hợp đồng phải lấy thành ý và nguyện vọng tốt làm cơ sở, hợp đồng phải tạo ra lối thoát để đối phó với sự đổi thay của hoàn cảnh. Khi hoàn cảnh thay đổi, họ muốn đối tác ngồi đàm phán lại để giải quyết vấn đề. Khác với người Mỹ, khi đàm phán, soạn thảo ký kết hợp đồng, người Nhật ít dùng luật sư.

Làm ăn ở Nhật nếu mạo muội đến thăm một thương gia chưa quen biết là điều không thích hợp. Theo thói quan của người Nhật thì phải có người giới thiệu để đảm bảo và chứng minh là người đáng tin cậy. Người trung gian càng có uy tín càng tốt và nếu họ thân chinh dẫn đi thì hiệu quả càng cao.

Những điều cần lưu ý khi đàm phán với người Nhật

- Cần chuẩn bị thật kỹ về mặt thông tin (về hàng hóa, thị trường, đối tác và về chính bản thân công ty mình). Cần xác định rõ mục đích đàm phán, kế hoạch đàm phán khoa học, tỉ mỉ.

- Cần chuẩn bị lực lượng đàm phán giỏi chuyên môn, ngoại ngữ (có người biết tiếng Nhật càng tốt), có bản lĩnh, chịu được áp lực về mặt thời gian. Nếu mời đối tác Nhật sang đàm phán ở nước mình thì cần biết rõ tên họ, chức vụ của những thành viên trong đoàn đàm phán để bố trí lực lượng đàm phán phía mình cho thích hợp. Trước khi vào đàm phán chính thức, nên mời khách đi ăn, uống trà, rượu, đánh golf... để tìm hiểu thêm về họ.

- Ở Nhật, tuổi tác đồng nghĩa với sự khôn ngoan và kinh nghiệm. Do đó, người Nhật thường thấy khó khăn khi phải tiến hành đàm phán thương lượng với những người nước ngoài có vẻ nhỏ tuổi hơn và thiếu lịch lãm hơn. Nếu gặp phải tình huống như trên, hãy nỗ lực tạo ra sự tôn trọng và lòng tin cậy lẫn nhau. Chớ tỏ ra sắc sảo, khoa trương hay thô lỗ. Phải kiên trì, nói năng nhỏ nhẹ, thái độ phải hòa nhã, nghiêm túc trong đàm phán. Hãy tỏ ra tôn trọng người đối thoại vì tuổi tác và cương vị trong công ty. Nếu được, có thể yêu cầu sự hỗ trợ của một đồng sự có tuổi hơn và nếu được nên có một người đứng tuổi đứng ra giới thiệu.

- Không nên tập trung tất cả sự chú ý vào người nói tiếng Anh trong nhóm người Nhật, vì thường người này là một người còn trẻ tuổi và có ít ảnh hưởng. Nếu không quan tâm đến người có quyền chức trong nhóm tức là đang xúc phạm họ. Cách tốt nhất là để ý xem bằng tiếng Nhật, phía họ tỏ thái độ kính nể đối với người nào. Thông thường người có tuổi nhất chính là người quan trọng nhất.

- Người Nhật không mặc cả về giá và các điều khoản khác một cách chăm bẵm như những người láng giềng châu á của họ. Thế nhưng đừng vì vậy mà lại đưa ra sự nhân nhượng quá nhanh bởi vì nếu làm vậy họ sẽ tự hỏi về sự trung thực, lời đề nghị ban đầu của bạn. Nếu có thể hãy để đối tác Nhật đưa ra sự nhân nhượng trước. Người Nhật quen đưa ra từng vấn đề để bàn bạc chứ không đưa ra một loại vấn đề để thảo luận, tuy mất thời gian nhưng cứ theo lối đó và đừng bao giờ đem hết “bài” của mình ra một lúc.

- Người Nhật thường tránh nhìn lâu vào mắt của nhau, vì cử chỉ như vậy được coi là tỏ vẻ hăm dọa. Những người trẻ ít khi dám nhìn thẳng vào mắt mà họ thường nhìn xuống dưới, đầu hơi cúi xuống để tỏ ra tôn kính. Do đó không nên suy ra rằng cử chỉ như vậy là thiếu tin cậy, thiếu trung thực hay không thành thật.

- Không nên tìm cách phá tan sự im lặng trong lúc nói chuyện. Sự im lặng thường có ý nghĩa là đối tác người Nhật đang suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh về vấn đề đang bàn. Người Nhật ít khi nói thẳng là “không” được xem là thô lỗ. Cũng vì vậy nên người Nhật ít khi nói thẳng ý kiến của mình ra vì sự bộc trực có thể đem lại sự khó chịu hay thách thức.

Do đó nếu cần nói “không” bạn cũng nên dùng lối gián tiếp như vậy để tránh đối đầu và xúc phạm đến người đối thoại.

- Người Nhật quen có một cử chỉ vừa găm gù trong cổ họng, vừa lắc đầu. Họ thường làm vậy khi họ cảm thấy khó chịu. Đó là tình trạng điển hình khi họ sắp nói “không”. Tiếng cười mỉa mai cũng có thể nói lên một tình huống khó khăn.

- Với người Nhật chữ tín còn quan trọng hơn một hợp đồng thành văn. Người Nhật rất coi trọng chữ tín, một khi đã nói ra thì coi như vấn đề đó đã được cam kết rồi, nên một vài người Nhật có thể cảm thấy bị xúc phạm khi người nước ngoài cố đòi cho được bản hợp đồng viết ra hẳn hoi. Nếu đối tác chần chừ hay để chậm việc thảo hợp đồng, hãy giải thích một cách lễ độ đường lối của công ty. Bạn hãy nói rõ rằng chuẩn mực làm việc ở công ty bạn là ghi chi tiết các điều khoản cụ thể, và điều này hoàn toàn không có ý là không tin tưởng vào công ty Nhật, và chỉ ra rằng một hợp đồng thành văn cũng sẽ bảo vệ quyền lợi của phía công ty Nhật.

c. Hậu đàm phán

Sau khi hợp đồng đã được ký kết, cần nghiêm túc thực hiện các điều khoản của hợp đồng và cố gắng duy trì, phát triển các mối quan hệ trong kinh doanh. Tạo lập và giữ gìn chữ tín là điều đặc biệt quan trọng. Một khi người Nhật đã tin, khi hoàn cảnh thay đổi, gặp khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng, thì họ có thể sẽ chia sẻ, thay đổi lại một số nội dung đã ký kết, để cùng nhau thực hiện tốt hợp đồng.

2.3.2 Các nước ASEAN

1. Đàm phán với người Campuchia

- Tạo niềm tin cho họ là điều quan trọng, có thể trước hoặc trong lúc đàm phán và sau quá trình đàm phán, thực hiện được điều này là một bước thuận lợi đầu tiên mở đường cho sự thành công sau này.

- Đưa ra các chương trình, kế hoạch, các mục tiêu, công việc cụ thể đơn giản và đừng quá dài dòng phức tạp khiến cho họ e ngại sự khó khăn và đúng giờ giấc; Cần đưa ra khả năng triển vọng về sự hợp tác lâu dài.

- Người Campuchia thường tin tưởng vào cấp cao nhất khi đàm phán và quyết định của người có chức quyền thường được họ yên tâm và đánh giá cao. Vì vậy trước khi đàm phán cần phải giới thiệu chức vụ, cấp bậc lãnh đạo. Trước khi đàm phán, thương lượng cần nghiên cứu kỹ lưỡng những vấn đề mà mình quan tâm vì người Campuchia thường dựa vào thực tế và trực giác là chủ yếu vì thế không nên đưa ra những vấn đề mang tính chất mạo hiểm của công việc vì có thể họ sẽ rút lui.

- Trong đàm phán phải linh hoạt, tình cảm, tránh từ chối vấn đề một cách dứt khoát bằng một từ “không”. Không được biểu lộ sự tức giận, phải biết kiềm chế để giữ mối quan hệ sau này. Không nên hạ thấp mình xuống quá mức để đổi lấy một vấn đề gì đó vì làm như vậy người Campuchia cho là thiếu sự tự tin. Mặt khác cũng không được kiêu căng, tự mãn khi làm việc với người Campuchia.

- Khi soạn thảo, ký kết hợp đồng cần có điều khoản: Các vấn đề tranh chấp được giải quyết dựa vào luật pháp quốc tế nên chọn trọng tài kinh tế ở một nước khác để tránh sự rủi ro. Nên đàm phán trực tiếp với họ vì thể hệ thống thông tin liên lạc trong nước và quốc tế ở Campuchia rất hạn chế.

- Có thể kết hợp các buổi ăn trưa để bàn công việc, đây là tập quán phổ biến của người Campuchia. Do đó khi đàm phán tại nước ta đối với người Campuchia nên chọn khách sạn hoặc các nhà hàng.

- Cần xem xét số thành viên của mình khi tham gia đàm phán với người Campuchia. Bởi vì phụ nữ Campuchia giữ những vị trí cao trong công ty hay bộ máy nhà nước hầu như không có, vai trò của người phụ nữ thường bị đánh giá rất thấp. Vì vậy bố trí đoàn đàm phán của mình sao cho hợp lý.

Ngoài ra, Nhà Vua nắm quyền hành rất lớn kể cả khi một doanh nghiệp nước ngoài muốn đặt trụ sở tại đây cũng phải có sự cho phép của Nhà Vua, do đó ký được hợp đồng tại bàn đàm phán cũng còn chưa chắc chắn.

2. Đàm phán với người Singapore

Người Singapore coi trọng các mối quan hệ cá nhân, tuy nhiên phải mất một thời gian để nâng cao quan hệ. Và nói chung sự hoà hợp là thích ứng cho việc duy trì quan hệ. Họ khó chịu đối với sự to tiếng và giận dữ, chú trọng sự hợp tác và làm việc theo nhóm. Mặc dù sự cạnh tranh cá nhân vẫn tồn tại nhưng nó không làm giảm sức mạnh của tập thể. Điều này đòi hỏi phải hết sức tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ qua lại.

Người Singapore, đặc biệt là các thương gia người Hoa hết sức quan tâm đến người đối thoại. Kết quả đàm phán có thể nhanh chóng đạt được một cách ôn hoà. Việc người Singapore ép bạn nhượng bộ không phải là không phổ biến. Không nên cho rằng người Singapore mang phong cách phương Tây, được đào tạo ở phương Tây và nói tiếng Anh thì nghĩa là hoàn toàn có thái độ phương Tây. Họ cũng bảo thủ và nhìn xa trông rộng.

Vấn đề ra quyết định thường do một số nhân vật chủ chốt quyết định. Người cao tuổi có thể tin vào trực giác của mình, tuy nhiên họ luôn đề cao óc suy nghĩ, phân tích và quyết định bằng lý trí. Họ sử dụng triệt để các thông tin mà bạn vô tình cung cấp.

Người Singapore không nói “Không” vì nó được coi là không lễ độ đặc biệt khi tiếp xúc với nhân vật quan trọng. Nhìn chung để tránh nói “Không” họ nói “Điều đó khó có thể”... “Tôi rất muốn nhưng...”. Ngoài ra người Singapore nói “Vâng” không có nghĩa là “Vâng, tôi đồng ý”, đúng hơn nên hiểu là “Vâng, tôi hiểu” Một câu trả lời “Vâng” chỉ được khẳng định khi nó có các chi tiết phụ hoạ. Cần chú ý quan sát các tín hiệu, đặc biệt như một cử chỉ mỉm cười hoặc tiếng nói pha tiếng rít là ám chỉ sự giận dữ hoặc khó đem lại sự trả lời thuận lợi. Người ta có thể nói “Vâng” từ miệng họ, nhưng sự thật chỉ có thể biết bằng ngôn ngữ qua điệu bộ của họ. Có thể có những khoảng thời gian tĩnh lặng khi đàm phán, điều này chỉ ra tình trạng nghiêm trọng.

Ngoài ra nhiều người dùng cách nói “Không phải sao” ở cuối câu. Đó cũng là cách người Singapore diễn tả ý kiến của mình, sử dụng cách diễn tả này để kiểm tra tiến trình và dò xét sự nhất trí. Người Singapore cũng có thể dùng câu hỏi một cách gián tiếp để hiểu chắc chắn và kiểm tra sự nhất trí. Cần tránh hỏi các câu hỏi dẫn đến người khác khó trả lời là đồng ý.

Đừng bao giờ công khai bắt bẻ hoặc không đồng ý với người nào vì nó sẽ làm đối tác của bạn tự ái, hãy biểu lộ một cách gián tiếp và lịch sự. Ngoài ra đừng bao giờ khen ai một cách thái quá vì bạn sẽ bị hiểu là giả dối. Người Singapore đánh giá cao sự khiêm tốn nhún nhường và cảm thấy bị xúc phạm trước sự khoe khoang khoác lác.

Với người Singapore nên áp dụng đàm phán kiểu “nguyên tắc”. Điều quan trọng là các bên nên tìm ra lợi ích qua đàm phán, trao đổi. Các hợp đồng nên được cụ thể hoá và coi như là sự ràng buộc với nhau. Sự thoả thuận bằng miệng không được công nhận. Tuy nhiên tính phần mềm dẻo được coi như là phương tiện trong phát triển thành công và quan hệ lâu dài.

3. Đàm phán với người Thái Lan

Nói chung làm kinh doanh ở đây là một công việc dai dẳng, và mất thời gian vì lễ khái niệm thời gian ở Thái Lan rất cao su. Bạn đừng mong có được những quyết định một cách nhanh chóng, cũng đừng mong hoàn tất thương vụ một cách nhanh gọn. Có thể bạn cần đến Thái Lan 2 hay 3 lượt rồi người ta mới xem xét đề nghị của bạn một cách nghiêm chỉnh. Các nhóm doanh nhân thuộc các dân tộc khác nhau, do tuổi tác và trình độ khác nhau ở Thái Lan cũng có những cung cách làm ăn không giống nhau, thường thì học vắn và mức độ cởi mở đối với đối tác nước ngoài sẽ có ảnh hưởng tới thái độ phong cách làm việc của họ.

Người Thái rất chú ý tới tôn ti trật tự và họ xem trọng mọi thứ uy quyền. Cuộc sống của Thái Lan tuân theo tập tục bất thành văn, nó đòi hỏi không bao giờ nên trực tiếp phản đối người nào hay làm cho ai phải bối rối. Các quyết định thường nằm trong tay cấp điều hành, nhưng ai đứng ra quyết định còn ở thể loại và quy mô của thương vụ.

Người Thái rất xem trọng hình thức, lễ độ và họ luôn giữ phong cách điềm đạm. Bạn không bao giờ được nổi nóng trước mọi người, vì vậy sẽ mất mặt và người đối tác của bạn sẽ mất thể diện. Nếu lỡ bạn có bức dọc thì bạn kèm theo nụ cười để xoa đi. Đối với người Thái giữ gìn sự hoà hợp và tránh va chạm là điều tối quan trọng. Bạn không khi nào được chỉ trích ai hay phê phán ý kiến của ai đó trước mặt mọi người vì làm như vậy được xem là đã kích cá nhân. Vì người Thái rất ít khi phê phán điều gì nên bạn rất khó biết chính xác hồi âm của họ đối với các ý kiến, đề nghị kinh doanh và sản phẩm của bạn. Hơn nữa người Thái luôn luôn muốn giữ hoà khí cho nên có thể họ không báo cho bạn những tin tức xấu hay cho bạn biết những khó khăn rắc rối. Để có lối ra cho vấn đề này, bạn nên hỏi những câu gián tiếp, nhất là trên những vấn đề mà bạn biết trước sẽ có một câu trả lời khẳng định nhưng thật ra là không khẳng định.

Người Thái có xu hướng ít quan tâm hoàn thành công việc đúng kỳ hạn và họ cũng ít quan tâm đến hiệu suất công tác nói chung. Chịu ảnh hưởng của phong cách sống thoải mái tùy tiện, người Thái thường thích để mọi việc tự nhiên và họ không quan tâm lắm tới việc lập kế hoạch tỉ mỉ cho đáo. Việc người Thái không chú ý nhiều tới hiệu suất, nhiệm vụ và trách nhiệm sẽ gây khó khăn cho việc xây dựng mối quan hệ làm ăn và theo dõi thúc đẩy công việc.

Thái độ tùy tiện này cũng khuyến khích lớp công nhân viên bên dưới trở nên thiếu thận trọng trong khi tiếp cận các chi tiết.

Quan trọng là ở chỗ bạn biết sử dụng người đại diện hay đại lý của bạn tại địa phương để nhắc nhở họ tập trung thực hiện doanh vụ không bê trễ. Câu sáo ngữ “vắng mặt ắt bị quên” rất đúng ở Thái Lan. Hơn nữa không phải là điều gì bất thường nếu người Thái nói với bạn họ sẽ giữ mối liên lạc nhưng sau đó họ quên đi luôn. Vì vậy bạn cần cố gắng giữ mối liên lạc đều đặn với họ.

Người Thái xem các hợp đồng như là một bước đầu để tạo lập mối quan hệ. Vì vậy họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu như đặt trước họ một hợp đồng quá chi tiết, kiểu hợp đồng như vậy có thể bị hiểu là hàm ý không tin tưởng họ. Bạn cần nhớ kỹ điều này mỗi khi bắt tay dự thảo các thỏa thuận. Trong mọi tình huống bạn cần tập trung vào mục đích kinh doanh của bạn, đồng thời đưa vào đó một chừng mực chi tiết vừa đủ để tránh rắc rối sau này, nếu có xảy ra tranh chấp. Cần vạch rõ nếu có xảy ra bất đồng thì phải xử lý như thế nào. Hợp đồng thường được viết bằng tiếng Thái và Tiếng Anh.

4. Đàm phán với người Philippines

Người Philippines quảng giao mềm dẻo hơn những người châu á khác. Nói chung, người Philippines khá quen thuộc trong việc tiếp xúc với người phương Tây, nhất là người Mỹ, làm cho nước này trở thành một nơi dễ dàng cho người phương Tây đến làm ăn. Tuy vậy, việc được giới thiệu vẫn là một bước quan trọng để tiến hành công việc kinh doanh. Trừ khi bạn là đại diện cho một công ty đa quốc gia và nổi tiếng, còn không thì nên có người giới thiệu và người đó càng có uy tín càng tốt.

Ở Philippines chào nhau bằng cái bắt tay kèm một nụ cười cởi mở. Tại cuộc gặp lần đầu, hai bên trao đổi danh thiếp. Người Philippines tôn trọng uy tín vì có ấn tượng trước chức tước và cương vị. Người Philippines sẽ tìm mọi cách để cử người có cấp bậc tương xứng để tiếp khách. Xung hô thì dùng tên kèm chức vị.

Cần sắp xếp những cuộc tiếp xúc khi bạn đến Philippines. Người nước ngoài đến đúng giờ được đánh giá tốt, mặc dù hầu hết người Philippines thường đến chậm. Dù đó là cuộc hẹn gặp làm việc hay gặp riêng. Tuy nhiên, thói quen đến chậm của họ cũng đang giảm bớt, nhất là những cuộc hẹn gặp làm việc với các quan chức cao cấp. Mặt khác, cũng phải chấp nhận thói quen của người Châu á thường viện lý do đường xá đông xe để thanh minh cho việc đến chậm. Nói chung nên thu xếp các cuộc gặp vào buổi sáng, vì người Philippines có xu hướng đi ăn trưa rồi còn rề rà và đôi khi còn ngủ trưa kéo dài mãi tận xế chiều.

Cuộc gặp lần đầu cần được xem là gặp xã giao. Các cuộc gặp luôn luôn mở đầu bằng một vài câu chuyện vui với mục đích tạo ra không khí quan hệ tốt. Nên tránh đề cập tới những vấn đề còn tranh cãi. Vào đầu cuộc gặp gỡ nên cho đối tác biết mục đích chuyến viếng thăm của mình và nếu có thể nên chỉ ra lợi ích cụ thể sẽ đem lại cho công ty của họ. Thường thì quà tặng được trao ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên. Tặng một món quà nhỏ, như một cây bút đẹp có mang nhãn hiệu của công ty bạn hay một mẫu hàng do bạn sản xuất là thích hợp.

Thời gian ở Philippines khá thoải mái. Cái họ thừa hưởng của Tây Ban Nha là “manana”, nghĩa là “đề ngày mai hẵng hay” và điều này ảnh hưởng đến công việc cả trong khu vực công lẫn trong khu vực tư nhân, cả lớn lẫn nhỏ. Vận dụng “manana” không bao giờ

nên cho biết thời hạn thật mà công việc phải được làm xong đối với bạn. Ngược lại, nên cho họ một thời điểm sớm hơn để đề phòng sự trễ nải của họ.

5. Đàm phán với người Brunei

Khi tiến hành đàm phán ở Brunei việc thiết lập mối quan hệ với các Bộ và cơ quan chức năng phụ trách các vấn đề của Chính phủ là điều rất quan trọng. Theo thứ bậc các chức vụ thích hợp chỉ có các quan chức cấp cao nhất mới có thể ra những quyết định có giá trị. Thương nhân nước ngoài phải dành thời gian để thiết lập sự tin cậy và quan hệ tốt đối với những đối tác có thể lực. Người Brunei thường mất nhiều thời gian để ra quyết định. Bởi vậy, không nên hy vọng có ngay một quyết định trong chuyến đi đầu tiên.

Người Brunei cũng rất bảo thủ, cho nên điều quan trọng phải giữ thái độ bình tĩnh, không đối đầu và lịch sự trong suốt quá trình đàm phán. Nên cố gắng giữ hòa khí, các bên cùng có cơ hội bảo vệ quan điểm của mình. Trong trường hợp phải ra những quyết định khó khăn thì những cơn giận bộc phát là không thể chấp nhận được.

Người Brunei cũng tương tự như những người châu Á khác không hay nói “không” bởi vậy nên hỏi những câu hỏi gián tiếp để dẫn đến một tình huống nhất định. Người Brunei thích các hợp đồng được in thành bản mẫu chi tiết, khi quyết định đã được thông qua và hợp đồng đã được hai bên ký kết thì hợp đồng đó sẽ được tôn trọng và ít khi thay đổi.

6. Đàm phán với người Indonesia

Từ những đặc điểm văn hóa của người Indonesia, có thể hình thành một phong cách đàm phán phù hợp nhằm đạt được kết quả mỹ mãn trong công việc kinh doanh với người Indonesia. Những thói quen của họ nên chú ý như họ thường ăn sáng có khi từ 6g30 để tránh cái nóng ban ngày. Bữa trưa ít phổ biến hơn. Bữa tiệc tối là phổ biến để tiến hành các công việc xã giao và phát triển các mối quan hệ. Nếu là đối tác nước ngoài muốn mở một buổi tiệc chiêu đãi thì phải nói với phía đối tác Indonesia một câu đại loại như “tôi rất vinh dự được thay mặt công ty của tôi mời các ngài đến dự buổi tiệc tối nay”. Tốt nhất là không nên uống rượu ở Indonesia nhưng uống bia có thể chấp nhận được. Nếu là chủ buổi tiệc thì nên mời khách ăn uống trước, còn nếu là khách thì nên đợi cho đến khi chủ nhà mời dùng tiệc. Việc xem trọng mối quan hệ gia đình và bạn bè cùng với thói quen không thích nghi thức đã làm cho người Indonesia thích tiến hành những thương vụ làm ăn trên sân golf hay trong các bữa ăn tối và sáng.

Người Indonesia rất kiên nhẫn trong làm ăn. Họ có thói quen mặc cả trong mọi lĩnh vực của đời sống thường ngày, cho nên mặc cả trong kinh doanh là thói quen tự nhiên của họ. Vì vậy không nên nhường bộ quá nhanh mà nên thương lượng để có lợi hơn. Cũng cần lưu ý, các cuộc đàm phán trong kinh doanh có thể rất chậm chạp và cũng có thể thất bại, vì vậy cần phải lập sẵn kế hoạch phải đi vài chuyến cho các thương vụ lớn hoặc sắp xếp thời gian ở lại lâu hơn. Việc ra quyết định sẽ được thực hiện sau khi có sự nhất trí không chính thức, mặc dù người ra quyết định cuối cùng là người có khả năng đảm trách lớn hơn những người khác.

Giữ hòa khí trong nhóm là điều quan trọng vì người Indonesia bản xứ rất tình cảm. Tuy nhiên đối với giới kinh doanh là người Hoa thì có xu hướng quan tâm nhiều đến lợi nhuận và ít bận tâm đến việc giữ hòa khí. Vì vậy, đối với dân tộc khác nhau, cần có phong cách đàm phán phù hợp. Một điều cần lưu ý là người Indonesia có xu hướng phụ thuộc vào trực giác và tình cảm trong việc ra quyết định hơn là dựa trên cơ sở thực tế và sự hợp lý. Người Indonesia

quan niệm rằng một giao dịch kinh doanh phải có tính chất đúng đắn và hướng tới một cái gì đó tốt đẹp hơn. Họ cũng rất tin vào định mệnh, do đó “một mối quan hệ phải đạt được thì sẽ đạt được”. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định của người Indonesia trước tiên phải là mối liên hệ giữa chất lượng sản phẩm dịch vụ với mối quan hệ cá nhân. Vì vậy, khi đàm phán cần thiết phải nắm rõ thông tin về sản phẩm dịch vụ

Một số điểm khác cần lưu ý trong quá trình đàm phán là người Indonesia nói năng nhã nhặn, lịch sự và tỏ ra thận trọng hay rào trước đón sau. Vì vậy khi đàm phán phải kiềm chế, không được tỏ ra bức dọc, cáu giận vì điều này sẽ làm cho họ khó chịu và dễ đến đổ vỡ cuộc đàm phán. Người Indonesia tỏ ra bảo thủ trong việc chấp nhận những chính kiến của đối tác, vì vậy nên hỏi họ bằng những câu hỏi gián tiếp và đừng tỏ ra chắc chắn về một quan điểm. Đặc biệt do đặc điểm của đất nước, sự nhận biết và cảm nhận của người Indonesia gắn với sản xuất nhiều hơn là kinh doanh. Nói đúng hơn khả năng kinh doanh của người Indonesia kém hơn sản xuất, họ thường chú ý đến tay nghề nhiều hơn. Cần phải khai thác những yếu tố này để tìm ưu thế trong quá trình đàm phán.

7. Đàm phán với người Lào

Người Lào vốn thẳng thắn, nhưng lúc đầu có thể tỏ ra thận trọng với người nước ngoài. Ở các doanh nghiệp tư nhân, quyết định được đưa ra bởi người cao cấp nhất và thường dựa vào trực giác. Trong các doanh nghiệp nhà nước, việc đưa ra quyết định thường dựa vào các ý kiến của một số nhân vật chủ chốt. Có thể một số công việc nghiên cứu cũng được tiến hành, nhưng chủ yếu là mang tính hình thức hơn là dùng làm cơ sở cho các quyết định. Người Lào không thích mạo hiểm và hơi thủ cựu.

Đừng bao giờ cho phép để lộ các cảm xúc mạnh như tức giận, phật ý hoặc thậm chí cả sự phấn khích quá đáng. Người Lào đánh giá cao tính lạnh lùng và bình tĩnh. Đừng bao giờ phê phán họ một cách công khai vì cả bạn và cả người bị phê phán sẽ cùng bị bẽ mặt. Khi phê phán điều gì đó nên nói nhẹ nhàng và tập trung vào dự án hay vấn đề, tránh đụng chạm đến con người.

Người Lào có thái độ thoải mái mọi vấn đề, đặc biệt là thời gian. Quan niệm chung của người Lào là mỗi khoảnh khắc đều phải tận hưởng, họ quan tâm đến hiện tại chứ không phải tương lai. Một câu nói phổ biến của người Lào là “bo pen nyang” có nghĩa là “đừng lo” được nói ra trong mọi tình huống. Do đó, người Lào có xu hướng bỏ qua các vấn đề nếu các vấn đề đó có thể làm phương hại đến hòa khí hoặc sự cân bằng. Thường họ lơ đãng với hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi. Người Lào không thích nói “không” một cách thẳng thừng và họ thường dùng các mẹo vặt hay đơn giản là lơ đãng một đề nghị mà họ không thích.

Hệ thống pháp luật của Lào vẫn chưa phát triển lắm, nếu đem so sánh với các nước châu Á. Do xu hướng mới đây quay trở lại với bộ luật đầu tiên vào năm 1988 nên hầu như có rất ít bằng chứng cho thấy sự nhất quán trong việc thi hành các điều luật và quy định. Nói chung, hợp đồng ở dạng văn bản được sử dụng và gắn với tất cả mọi quan hệ kinh doanh. Biên bản ghi nhớ là cách phổ biến để ghi vào văn bản những quan hệ mới trong những giai đoạn lập kế hoạch ban đầu. Hầu hết người Lào coi hợp đồng chỉ đơn thuần là nền móng cho một quan hệ kinh doanh và như vậy có thể thay đổi hay điều chỉnh khi nào cần thiết. Những điều khoản cụ thể có thể cần được điều chỉnh tùy theo bối cảnh. Cần chi tiết hóa các điều khoản để giảm tới mức tối thiểu khả năng nhầm lẫn.